

إفادة مقاول الشحن والتفريغ للسفن الذكية من إعفاءات الناقل البحري في القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية

الباحثة موهب حبيب محمد سومر

و

أ.د. عماد الدين عبد الحي

أستاذ القانون التجاري - كلية القانون جامعة الشارقة

تاريخ التسليم: 2024/6/5 تاريخ القبول: 2024/7/8

**A statement from the loading
and unloading contractor for
smart ships from sea carrier
exemptions in UAE Law and
International Agreements**

Researcher:

Mawahib Habeeb Mohammed Soumar

Prof. Imad El-Din Abdul-Hay

Professor of Commercial Law - College of Law,
University of Sharjah

ملخص البحث

تتعدد أسباب الإعفاء من مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ للسفن فهي إما أن تكون أسباباً قانونية أو أسباباً اتفاقية، ومع أن المشرع الإماراتي لم ينظم حالات إعفاء مقاول الشحن والتفريغ من المسؤولية بوصفه شخص من أشخاص الملاحة البريون وأحد تابعي الناقل البحري، إلا أنه في المقابل قد أفرد تنظيمًا قانونيًا مفصلاً لحالات إعفاء الناقل في القانون البحري الإماراتي رقم 43 لسنة 2023 مما طرح السؤال فيما إذا كان بإمكان مقاول الشحن والتفريغ للسفن الذكية الاستفادة من حالات الإعفاء الخاصة بالناقل، خاصة مع التقارير الدولية التي تفيد بدخول السفن الذكية عالم النقل البحري في السنوات القريبة.

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى استفادة مقاول الشحن والتفريغ للسفن الذكية من أسباب الإعفاء من المسؤولية المقررة للناقل البحري أم الحاجة تقتضي أن يفرد المشرع أحكاماً تفصيلية بالإعفاء من المسؤولية على غرار ما فعله أغلب المشرعين.

ومن أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة على المدى القصير؛ تخضع أسباب الإعفاء من مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ بالتبعية لمسؤولية الناقل البحري وفق نص المادة (129) بند 2 من القانون البحري الإماراتي. هذا على المدى القصير. كذلك إن موقف القانون البحري الإماراتي الحالي من مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ عن أضرار السفن الذكية قد يكون قاصراً عن مجارة التطور التكنولوجي بالنسبة لهذه الآلات فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأضرار التي تحدث.

أما على المدى الطويل، خلصت الدراسة لعدة توصيات أهمها النص صراحة على استفادة مقاول الشحن والتفريغ من حالات الإعفاء من المسؤولية التي قررها المشرع للناقل البحري نظراً لأن مقاول الشحن والتفريغ هو أحد تابعي الناقل، وكذلك أن لهذا

التابع شأن كبير مع دخول السفن التي تسير آلياً عالم الملاحة البحرية في السنوات القادمة وفق الفقرة الرابعة من المادة 87 من القانون البحري المشار إليه أعلاه، ومنها السفن الذكية وغيرهما، مما يتطلب وجود تنظيم قانوني بهذا الشأن.

الكلمات المفتاحية: مقالول الشحن والتفريغ-السفن الذكية-الناقل البحري-المسؤولية- حالات الإعفاء-القانون البحري الإماراتي-اتفاقية هامبورغ-قواعد روتردام.

Abstract

The reasons for exemption from the stevedoring contractor's liability are multiple, either legal or contractual. Although the UAE legislator did not regulate cases of exempting the stevedoring contractor from liability as a land navigation person and a maritime carrier, In return, however, he has devoted detailed legal regulation to the carrier's exemptions in UAE Maritime Law No. 43 of 2023, which posed the question whether the stevedoring contractor of smart vessels could benefit from the carrier's exemptions in particular with international reports of smart or self-driving vessels entering the world of shipping in recent years.

The study aimed to highlight the extent to which the stevedoring contractor of smart vessels benefited from the reasons for exemption from the maritime carrier's prescribed liability or whether the need requires the legislator to provide detailed provisions for exemption from liability, similar to what most legislators have done.

One of the most prominent results of the study in the short term is that the reasons for exemption from the liability of the stevedoring contractor are subject to the liability of the maritime carrier under Article (129) Clause 2 of UAE Maritime Law. This is in the short term. The current UAE Maritime Law position on the stevedoring contractor's liability for the impact of autonomous vessels or smart vessels may fall short of keeping pace with the technological development of these machines concerning liability for damages that occur.

In the long term, the study concluded with several recommendations, the most important of which explicitly stating that the stevedoring contractor benefits from cases of exemption from liability established by

the legislator for the maritime carrier since the stevedoring contractor was one of the carrier's subordinates, This subordinate has a great importance as automated vessels enter the world of maritime navigation in the coming years under Article 87, paragraph 4, of the aforementioned Maritime Law, such as autonomous vessels, smart vessels, and others, requiring legal regulation.

Keywords: Stevedoring Contractor - Maritime Carrier - Liability - Exemptions - UAE Maritime Law - Hamburg Convention - Rotterdam Rules.

مقدمة

يبدأ التعامل البحري بشحن البضائع من ميناء القيام كخطوة أولى ومن ثم تفريغها أو تسليمها بميناء المقصد كخطوة أخيرة، وهذا الأمر يختص به بالأصل الناقل البحري بموجب عقد النقل البحري بينه وبين الشاحن بأن يطلب الأخير نقل البضاعة من ميناء إلى آخر وينفذ الأول ذلك بمقابل مادي. ولكثرة الالتزامات الأخرى التي تقع على الناقل البحري ولأسباب أخرى تتعلق بعملية النقل ذاتها يتعاقد مع شخص يُدعى - مقال الشحن والتفريغ - بموجب عقد المفاوضة الذي ينظمه القانون المدني في التشريعات، وعليه، يتطلب النقل البحري وجود مقال في الموانئ التي ترسو فيها السفن لإتمام العملية بصورة كاملة وصحيحة، وهو ما يتفق مع المادة الأولى من القانون البحري الإماراتي رقم (43) لسنة 2023م على أن مقال الشحن والتفريغ هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يلتزم بالقيام بأعمال شحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها مقابل أجرة.

وهنا قد يثور الجدل عن مسؤولية مقال الشحن والتفريغ في السفن التقليدية والسفن الذكية عندما يكون هناك ضرر قد أصاب البضائع أثناء القيام بعمليات الشحن والتفريغ، أو الإخلال بأحد الالتزامات التعاقدية، وتتمثل هذه الأضرار عادة في تلف أو هلاك البضاعة أو التأخير في الشحن أو التفريغ وهو ما تضمنته المادة (129) من القانون البحري الإماراتي سالف الذكر.

وعلى الجانب الآخر، تتعدد أسباب الإعفاء من المسؤولية؛ فهي إما أن تكون أسباباً قانونية أو أسباباً اتفاقية. وقد نظم المشرع الإماراتي حالات إعفاء الناقل في القانون البحري الإماراتي المشار إليه والتي بدورها تنسجم مع ما لمقال الشحن والتفريغ من التزامات وهو يستفيد من حالات الإعفاء ولبيان هذه الأسباب يمكن الرجوع إلى ما ورد في اتفاقية بروكسل 1924 المادة 4 "ثانياً وثالثاً وسادساً كما يمكن

الرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع 1978 - هامبورج - جاءت المادة 5 لتبيان أساس المسؤولية، والمادة 17 - الفصل 5 لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً - قواعد روتردام لسنة 2008. خاصة أنّ السفن الذكية أصبحت قيد الاستعمال أو مستقبلاً ستستعمل ومن ثم فإن هذا الأمر سيعيد مسألة الإعفاء إلى دائرة النقاش.

وبناء عليه، ستركز الدراسة على نطاق الإعفاء من المسؤولية في مجال النقل البحري بالسفن الذكية وهي السفن التي يتم التحكم فيها عن بعد أو تكون ذاتية القيادة وتمنح مالكيها التحكم بكفاءة أكبر وتساعد في تخفيض استهلاك الوقود فضلاً عن دورها المساعد في انخفاض نسبة انبعاث الغازات الضارة بالبيئة البحرية بالمقارنة مع السفن بشكلها التقليدي، على الرغم من جوانبها السلبية المتعلقة بارتفاع التكاليف وأجور النقل فيها نظراً لحدوثها والتعقيدات الفنية المتصلة بتسييرها وصيانتها.

مشكلة البحث:

تتفرع إشكالية الدراسة عن مدى إفادة مقال الشحن والتفريغ للسفن الذكية من حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية إلى إشكاليتين: الأولى، تنصب على الأسباب القانونية للإعفاء من المسؤولية التي تقتضي أن نقارن أحكام القانون البحري الإماراتي مع اتفاقية هامبورج وقواعد روتردام. والثانية، تتمثل بالبحث عن الأسباب الاتفاقية للإعفاء من المسؤولية التي تستلزم دراسة حالات إعفائه من المسؤولية سواء قبل الشحن أو بعد التفريغ والتسليم وكذلك في حالة شحن وتفريغ بضائع ذات طبيعة خاصة وما يتشعب عنهما من إشكاليات أخرى.

هذا العرض سيأخذ بعين الاعتبار الفراغ التشريعي في القانون البحري الإماراتي والذي لم يتطرق إلى مقال الشحن والتفريغ سوى في نصوص قليلة، مع مراعاة أن

الواقع العملي يبين أن مقاولي الشحن والتفريغ هم من أشخاص الملاحة البريين وتابعي الناقل البحري الذين يتواجدون في كافة موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين مشروع تعديل قانون التجارة البحرية في محاولته الثانية بالمسودة التي صدرت سنة 2019م قد تضمن أحكاماً تفصيلية تخص مقاول الشحن والتفريغ.

الأمر الذي يقودنا إلى طرح التساؤل الرئيسي التالي: هل يستفيد مقاول الشحن والتفريغ من أسباب الإعفاء المقررة للناقل البحري في القانون البحري الإماراتي والاتفاقيات الدولية؟ خاصة إذا ما علمنا أنه سيكون لمقاول الشحن والتفريغ شأن كبير في تلبية متطلبات السفن المسيرة آلياً بكافة مستوياتها الذكية وغيرها، مما قد استدعى البحث في هذا المستجد القانوني.

تساؤلات البحث:

هناك العديد من التساؤلات الفرعية نطرحها كالتالي:

- ما هي الأسباب القانونية لإعفاء مقاول الشحن والتفريغ في القانون البحري الإماراتي والاتفاقيات الدولية؟
- ما هي الأسباب الاتفاقية لإعفاء مقاول الشحن والتفريغ في القانون البحري الإماراتي والاتفاقيات الدولية؟
- هل حالات الإعفاء المقررة لمقاول الشحن والتفريغ متشابهة في السفن التقليدية والسفن الذكية؟
- هل يستفيد مقاول الشحن والتفريغ للسفن الذكية من أسباب الإعفاء المقررة للناقل، طالما يُعد مقاول الشحن والتفريغ من تابعي الناقل البحري، وكذلك ينفذ جزءاً من عقد النقل ألا وهو شحن وتفريغ البضائع؟

أهمية البحث:

أ- الأهمية العلمية (النظرية):

تنبع أهمية الدراسة في حادثة القانون البحري الإماراتي ، والذي نظم أحكام مقال الشحن والتفريغ بشكل عام، ومسؤوليته محل دراستنا بشكل خاص في المواد 127 و 128 و 129، وأحال حالات الإعفاء من مسؤولية مقال الشحن والتفريغ إلى المواد 175 بند 1 من القانون ذاته، والتي تنظم حالات إعفاء الناقل البحري؛ حالات إعفاء تطرح الكثير من التساؤلات حول ثباتها من عدمه مع مستقبل السفن الذكية التي نصت عليها الفقرة 4 من المادة 87 من القانون البحري الإماراتي؟

ب- الأهمية العملية (التطبيقية):

التعرض بشكل مفصل لمدى إفادة مقال الشحن والتفريغ من أسباب الإعفاء المقررة للناقل البحري في ضوء أن نصوص القانون البحري الإماراتي ، التي أحالت في فقرتها الثانية مسؤولية مقال الشحن والتفريغ عن هلاك البضائع أو تلفها إلى القواعد العامة الواردة في المواد (175) و(177) و (180 بند 1) و (183) منه وذلك بالمقارنة بالاتفاقيات الدولية كاتفاقية هامبورغ لسنة 1978 وقواعد روتردام لسنة 2008م، خاصة إذا ما علمنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدول البحرية بامتياز وأنها أثبتت مجاراتها للتطورات التقنية؛ بمعنى الاستعداد لتلبية متطلبات السفن التي تسير ألياً التي أشار إليها القانون البحري الجديد. هذه الاستعدادات تنسجم مع أهمية دولة الإمارات من الناحية البحرية حيث تقع على شواطئها عدة موانئ عالمية مثل ميناء جبل علي وميناء خالد وميناء خورفكان وميناء زايد وميناء الفجيرة وغير ذلك من الموانئ الاستراتيجية التي وصلت أرقام الحاويات المتداولة فيها إلى ما يقارب أكثر من 20 مليون حاوية، ناهيك عن أحجام وكميات البضائع تفوق الملايين من الأطنان.

أهداف البحث:

غاية البحث أن يحقق ما يلي:

- 1- إن الهدف الرئيسي من الدراسة إلقاء الضوء على مدى كفاية استفادة مقال الشحن والتفريغ من أسباب الإعفاء من المسؤولية المقررة للناقل البحري ومن ثم استكشاف مدى الحاجة إلى وضع أحكام تفصيلية بالإعفاء من المسؤولية على غرار ما فعله أغلب المشرعين في حال إظهار البحث عدم كفاية نظام الإعفاء من المسؤولية المقرر للناقل البحري، أم الحاجة تقتضي أن يفرد المشرع أحكاماً تفصيلية بالإعفاء من المسؤولية على غرار ما فعله أغلب المشرعين.
- 2- التعرض لآثار مسؤولية مقال الشحن والتفريغ وذلك عبر دراسة كل من حالات الإعفاء من المسؤولية.
- 3- التعرف على الأسباب القانونية لإعفاء مقال الشحن والتفريغ من المسؤولية عند هلاك البضائع أو تلفها.
- 4- بيان الأسباب الاتفاقية لإعفاء مقال الشحن والتفريغ من المسؤولية عند هلاك البضائع أو تلفها.
- 5- فضلاً عن ذلك تهدف الدراسة إلى اقتراح التوصيات المناسبة للاستفادة من وضع أسباب الإعفاء من مسؤولية مقال الشحن والتفريغ في السفن التقليدية وفي السفن الذكية، وذلك في ضوء النتائج التي سوف تتمخض عنها هذه الدراسة.

منهج البحث:

اتبعت الدراسة المنهج التحليلي، وهو يقوم على جمع الحقائق والمعلومات، ومقارنتها لاستخلاص أهم ما يرتبط بالموضوع من قواعد وأحكام وقوفاً على قدر اتفاقها أو خروجها على القواعد العامة، بتحليل نصوص القانون البحري الإماراتي فيما يخص مدى إفادة مقال الشحن والتفريغ من حالات إعفاء الناقل البحري من

المسؤولية، والحلول القضائية إن وجدت، بغرض الوصول لأهداف الدراسة. إضافة إلى المنهج المقارن، حيث تتم مقارنة أحكام مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ في القانون البحري الإماراتي، مع قواعد روتردام للنقل البحري لعام 2009م، وقواعد هامبورغ للنقل البحري للبضائع لعام 1978م.

خطة البحث:

تم تقسيم البحث إلى مبحثين على النحو التالي:

- المبحث الأول: الأسباب القانونية لإعفاء مقاول الشحن والتفريغ.
 - المطلب الأول: الأسباب العامة لإعفاء مقاول الشحن والتفريغ في السفن الذكية.
 - المطلب الثاني: الأسباب الخاصة لإعفاء مقاول الشحن والتفريغ في السفن الذكية.
- المبحث الثاني: الأسباب الاتفاقية لإعفاء مقاول الشحن والتفريغ.
 - المطلب الأول: أسباب الإعفاء قبل الشحن أو بعد التفريغ والتسليم.
 - المطلب الثاني: أسباب الإعفاء في حالة شحن وتفريغ بضائع ذات طبيعة خطيرة.
- الخاتمة: وتتضمن النتائج والتوصيات.

المبحث الأول

الأسباب القانونية لإعفاء مقال الشحن والتفريغ

يحتل موضوع الإعفاء القانوني من المسؤولية أهمية خاصة في النظام القانوني لمسؤولية مقال الشحن والتفريغ، ويرجع ذلك بصفة أساسية لأهمية الآثار القانونية المترتبة عليه، من حيث قدرة مقال الشحن والتفريغ على درء مسؤوليته، من خلال إثبات إحدى الحالات أو الأسباب القانونية المعفية من المسؤولية¹. هذا الإعفاء قد يكون مثار جدل مع التوقعات التي تشير إلى دخول السفن الذكية في عالم النقل البحري، الأمر الذي تنبه له المشرع الإماراتي في القانون البحري الجديد في أواخر سنة 2023 حيث تعرض في الفقرة الرابعة من المادة 78 إلى السفن التي تسير آلياً.

ويقصد بالإعفاء القانوني أي حالات الإعفاء المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والتشريع الإماراتي، ولا شك أن اختلاف أساس المسؤولية في الاتفاقيات الدولية والتشريع الإماراتي، أدى إلى اختلاف طرق دفعها، وحالات الإعفاء منها، ولذلك كان طبيعياً أن يكون هناك اختلاف بين التشريعات الوطنية المختلفة في حالات الإعفاء القانوني، وكذلك الاتفاقيات الدولية، وذلك وفقاً للأساس القانوني الذي اتبعه كل منها لقيام المسؤولية وترتيبها².

فلما كان الأساس القانوني لهذه المسؤولية هو المسؤولية المفترضة في معاهدة بروكسل، والخطأ المفترض في معاهدة هامبورج، فإن السبب العام للإعفاء القانوني يختلف في كل من معاهدة بروكسل وهامبورج وروتterdam³. وعليه؛ فإجراء مقاربات بين

1 سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديدة، 2004م، ص 142.

2 محمد عبد الفتاح ترك، عقود البيوع البحرية الدولية، دار الجامعة الجديدة، 2007م، ص 370.

3 عاطف محمد الفقي، النقل البحري للبضائع في ظل قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، دار النهضة العربية، 2008م، ص 136.

إعفاء مقاول الشحن والتفريغ من المسؤولية يصبح مطلوباً عند التعامل مع سفن تقليدية أو سفن ذكية.

وعليه، أتناول هذا المبحث في مطلبين وفق الآتي:

- المطلب الأول: أسباب الإعفاء العامة.
- المطلب الثاني: أسباب الإعفاء الخاصة.

المطلب الأول أسباب الإعفاء العامة

إن الأسباب التي تُدفع بها المسؤولية المدنية عموماً هي أسباب الإعفاء العامة، إذ تقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيثبت الناقل أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ¹. وأسباب الإعفاء العامة لدفع المسؤولية وفقاً لما تقرره المادة 175 / 1 من القانون البحري الإماراتي و 17 / 3 من قواعد روتردام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع تتمثل بالقوة القاهرة، وخطأ الشاحن، والعيب الذاتي في البضاعة ².

وعليه، أتناول هذا المطلب في فرعين كالآتي:

- الفرع الأول: الإعفاء القانوني لمقاول الشحن والتفريغ في الاتفاقيات الدولية.
- الفرع الثاني: الإعفاء القانوني لمقاول الشحن والتفريغ في القانون البحري الإماراتي.

1 علي سيد قاسم، الوجيز في القانون البحري الإماراتي القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 مع الإشارة إلى مشروع القانون الجديد، دار النهضة العربية، 2014م، ص 142.

2 "المادة 3 / 17 (أ)، قواعد روتردام، وتقابلها المادة 175 / 1 من القانون البحري الإماراتي 2023/43، والمادة 2 / 4 (د)، اتفاقية بروكسل".

الفرع الأول

الإعفاء القانوني لمقاول الشحن والتفريغ في الاتفاقيات الدولية

إذا كانت الاتفاقيات الدولية قد نصت على الإعفاء القانوني للناقل البحري دون أن تتعرض إلى ذلك الإعفاء بالنسبة لمقاول الشحن والتفريغ، فإن السؤال الذي يُطرح يتجلى بالبحث عن هذه الأسباب في كل من قواعد هامبورغ وقواعد روتردام وفق التالي:

أولاً: السبب العام للإعفاء في اتفاقية هامبورغ:

إن مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ عن البضائع في اتفاقية هامبورغ تقوم على قرينة الخطأ استناداً إلى أنه من تابعي الناقل، فإذا حدث هلاك أو تلف أو تأخير بالبضاعة فيفترض خطأ الناقل أو تابعه المقاول ومن ثم مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالشاحن أو المرسل إليه، ومع ذلك فقد قررت الاتفاقية للناقل إمكانية نفي قرينة الخطأ، من خلال إثباته أنه قد قام ببذل العناية الكافية والمعقولة لمنع حدوث الهلاك أو التلف أو التأخر في تسليم البضاعة، ويقع عبء مسؤولية إثبات اتخاذ العناية الكافية على الناقل وتابعيه أو وكلائه¹، وذلك من خلال إثبات أن السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو العيب الذاتي أو فعل الشاحن أو تابعيه أو فعل الغير كان هو السبب في هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها².

ويتميز السبب العام للإعفاء الوارد في اتفاقية هامبورغ، أنه ألغى قائمة الأسباب والحالات الطويلة التي وردت في اتفاقية بروكسيل، حيث أوردت نظاماً جديداً للإعفاء

1 سالم بن سلام بن حميد الفليتي، مسؤولية الناقل البحري في ظل قواعد روتردام 2008 للنقل البحري للبضائع: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه. كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2015م، ص 109.

2 محمد كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990: دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورغ، دار منشأة المعارف، 2003م، ص 133؛ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص 137.

من المسؤولية بحيث يتخلص بمقتضاه الناقل من المسؤولية إذا أثبت شروطه، وذلك دون ضرورة أن يثبت حالة معينة من الحالات التي كانت واردة في اتفاقية بروكسيل، فسبب الإعفاء العام الوارد في اتفاقية هامبورج ينطبق في كافة الحالات والأحداث والأسباب - إذا توافرت شروطه - وبالتالي يعفى الناقل من المسؤولية، وهو ما يعطي للناقل حرية وسهولة أكبر للتخلص من المسؤولية¹.

ثانياً: أسباب الإعفاء القانوني من المسؤولية في معاهدة روتردام لسنة 2008:

"جاءت اتفاقية روتردام بفلسفة جديدة فيما يتعلق بإعفاء الناقل من المسؤولية، تختلف باختلاف أساس المسؤولية في كل مرحلة من مراحل تأسيس المسؤولية، فقد أسست المسؤولية على الخطأ المفترض للناقل، ثم دحض هذه القرينة من قبل الأخير، ثم نقل عبء الإثبات للشاحن أو المرسل إليه المضرور بإثبات خطأ الناقل، وهذا يسري على مقال الشحن والتفريغ كونه من تابعي الناقل"، وعلى أساس ذلك يتقرر الإعفاء ، ولذلك لا يوجد طريق واحد منصوص عليه للإعفاء القانوني في اتفاقية روتردام ولكن يوجد أكثر من وسيلة وطريق²:

1- تأسيس المسؤولية على الخطأ المفترض يتقرر الإعفاء إذا أثبت الناقل أو تابعه المقاول أن الهلاك أو التلف أو التأخير أو الحدث أو الظروف التي تسببت في الضرر لا يعزى إلى سبب ارتكبه هو أو أحد تابعيه أو وكلائه³ ، "كما يعفى الناقل إذا أثبت أن هناك سبباً من أسباب الإعفاء التي نصت عليها الاتفاقية، هي التي

1 محمد بهجت عبد الله قايد، مسئولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية هامبورج، دار النهضة العربية، 1998م، ص80؛ سالم بن سلام بن حميد الفليتي، مرجع سابق، ص216.

2 عبد القادر حسين العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دار الثقافة، 1999م، ص 323.

3 "المادة (2 / 17) من اتفاقية روتردام لسنة 2008".

كانت السبب في حدوث الهلاك أو التلف أو التأخر في تسليم البضاعة، حيث أوردت الاتفاقية في المادة " 3 / 17 قائمة مطولة من الحالات التي يعفى بسببها الناقل¹.

2- إعفاء الناقل من المسؤولية إذا أثبت أن الهلاك والتلف يرجع إلى إحدى الحالات العديدة المنصوص عليها في المادة 3 / 17 من "اتفاقية روتردام، وفي هذه الحالة أجازت الاتفاقية للمطالب بالتعويض أن يثبت وجود خطأ من الناقل أو أحد تابعيه وهنا المقصود في دراستنا مقال الشحن والتفريغ، أو يثبت أن الضرر يرجع إلى سبب آخر غير الأسباب التي تتضمنها قائمة الأسباب المطولة التي تتضمنها الاتفاقية أو يثبت أن الضرر يرجع إلى عدم صلاحية السفينة"².

وما يسري على السفن التقليدية يسري أيضاً على السفن الذكية، حيث وضعت اتفاقية هامبروج ومعاهدة روتردام لسنة 2008 عدت أسباب وحالات قطع السببية

1 "فنصت المادة 3 / 17 على قائمة مطولة من الأسباب التي يعفى بها الناقل من المسؤولية، والتي من أهمها: القضاء والقدر، ومخاطر البحار أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة وأخطارها وحوادثها، الحرب والأعمال القتالية والنزاع المسلح والقرصنة والإرهاب وأعمال الشغب والاضطرابات الأهلية، قيود الحجر الصحي؛ أو ما تقوم به الحكومات أو الهيئات العمومية أو الحكام أو الناس من تدخلات أو ما تقيمه من عوائق، بما فيها الاحتجاز أو التوقيف أو الحجز الذي لا يعزى إلى الناقل أو تابعيه، الإضرابات أو إغلاق المنشآت في وجه العمال أو التوقف عن العمل أو المعوقات المتعلقة بالأيدي العاملة؛ نشوب حريق على السفينة؛ وجود عيوب خفية يتعذر اكتشافها ببذل العناية الواجبة. فعل أو إغفال من جانب الشاحن أو الشاحن المستندي أو الطرف المسيطر أو أي شخص آخر يكون الشاحن المستندي مسؤولاً عن أفعاله، أعمال تحميل البضائع أو تناولها أو تستيفها أو تفريغها، حدوث فقد في الحجم أو الوزن أو أي شكل آخر من الهلاك أو التلف من جراء خلل أو سمة أو عيب متأصل في البضائع؛ وجود قصور أو عيب في أعمال رزم أو وسم لم يؤدها الناقل أو لم تؤد نيابة عنه؛ وإنقاذ أرواح في عرض البحر أو محاولة إنقاذها، تدابير معقولة لإنقاذ ممتلكات في عرض البحر أو محاولة إنقاذها".

2 سالم بن سلام بن حميد الفليتي، مرجع سابق، ص 252.

التي يمكن أن يتمسك بها مقاول الشحن والتفريغ لدفع مسؤوليته عن الضرر الذي أصاب البضاعة سواء هلك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها، وبالتالي انتفاء مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ البحري للبضائع.

الفرع الثاني

الإعفاء القانوني لمقاول الشحن والتفريغ في القانون البحري الإماراتي

كان للاتفاقيات الدولية بشأن النقل البحري للبضائع تأثيرها على موقف التشريعات الوطنية في تحديد حالات الإعفاء القانوني لمسؤولية مقاول الشحن والتفريغ كأحد تابعي الناقل البحري، فعلى سبيل المثال تأثر المشرع الإماراتي بنهج اتفاقية بروكسيل عند تحديدها لحالات الإعفاء القانوني، بينما جاء المشرع المصري متبعاً لنهج اتفاقية هامبورج لسنة 1978، "وذلك فيما عدا بعض الاختلافات البسيطة. وقد جعل مسؤولية الناقل قائمة على الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس، وهو نفس النهج الذي اتبعته اتفاقية هامبورج، في حين أن المشرع المصري أقام مسؤولية الناقل على أساس المسؤولية الموضوعية، والتي لا يعفى منها الناقل إلا بإثبات السبب الأجنبي".

وجاءت المادة 175 من القانون البحري الإماراتي لتنص على أن "1- يكون الناقل مسؤولاً عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع في الفترة ما بين تسلمه البضائع وتسليمها لصاحب الحق في تسليمها، ما لم يثبت أن اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه جميع التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر أو أنه استحال عليه اتخاذ هذه التدابير" وعليه، يمكن للتابع مقاول الشحن والتفريغ الاستفادة من هذه المادة كونه من تابعي الناقل، وكذلك وفقاً لنص المادة (129) من نفس القانون التي نصت على أنه: "2- تسري أحكام المواد (175) و(177) و(180) بند 1 و (183) من هذا المرسوم بقانون، على مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ عن هلاك البضائع أو تلفها".

ومن هذا النص يتضح أن المشرع الإماراتي قد استوجب لكي يدفع الناقل مسؤوليته أن يثبت أن الضرر الواقع للبضاعة قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، وهو ما يعد تطبيقاً لنص المادة 273 من قانون المعاملات المدنية: "1- في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين"¹.

ويعرف السبب الأجنبي بأنه الواقعة التي لا يد للناقل أو لنائبه دخل في وقوعها²، ويتمثل السبب الأجنبي في مجال دفع مسؤولية الناقل البحري في الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو فعل الغير، أو خطأ الشاحن أو تابعيه، أو عيب ذاتي في البضاعة³.

1 المادة 287 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985م. وقد استقر قضاء المحكمة الاتحادية العليا وكذلك قضاء محكمة تمييز دبي على أن "المفهوم القانوني للقوة القاهرة والتي إذا ما طرأت على البنود الملزمة للجانبين في العقد تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا وفقاً للفقرة (1) من المادة (273) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بأن القوة القاهرة كل أمر خارج عن إرادة الإنسان، لا يمكن توقعه، ولا يمكن التغلب عليه؛ وحتى يعتد بالقوة القاهرة كسبب من أسباب الإبراء من المسؤولية يجب أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، أما إذا نتج عنها صعوبة في التنفيذ أو زيادة في التكاليف أو أكثر إرهاقاً فلا يعتبر ذلك من قبيل القوة القاهرة". انظر: المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 119 لسنة 19 قضائية، تاريخ 14/02/1999، المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة، أبوظبي، ص 163؛ محكمة تمييز دبي، في الطعن رقم 238/2012، طعن عقاري، تاريخ 10/02/2013م.

2 محمد محمد هلالية، الوجيز في القانون الخاص البحري. جامعة المنصورة، بدون دار نشر، 2022م، ص 345.

3 إخلاص لطيف محمد، مسؤولية الناقل البحري عن تلف البضاعة وهلاكها: دراسة مقارنة، مجلة لآرك للفلسفة واللغويات والعلوم الاجتماعية، تصدر من كلية الآداب، جامعة واسط، العراق، المجلد الأول. العدد 26، 2017م، ص 9.

ويشترط في الفعل المسبب للسبب الأجنبي، على اختلاف أنواعه شرط عدم التوقع وشرط عدم القدرة على تجنب أو دفع الحادث أو تلافي نتائجه، وذلك حتى يكون سبباً موجباً للإعفاء¹. وقد اتفق رأي الفقهاء على أن السبب الأجنبي يشمل القوة القاهرة وعيب البضائع، وخطأ الشاحن وخطأ الغير²، وهو ما أقوم بدراسته على التوالي.

أولاً: أسباب الإعفاء المتعلقة بالبضاعة:

إن العيوب التي تتعلق بالبضاعة متعددة ومتنوعة وهي إما أن تكون متلازمة مع نوع البضاعة أو تكون ناتجة عن سبب عدم احتراز الشاحن أو من كلف بهذه المهمة بمعنى إما أن تكون البضائع تتطلب درجة أكبر من العناية أو يجب أن تكون في وضع وطريقه خاصة بالنقل³.

1 سالم بن سلام بن حميد الفليقي، مرجع سابق، ص 220.

2 محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة، 2005م، ص 355.

3 جاء في ذلك قضاء المحكمة الاتحادية العليا "لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمرسل إليه أو من يحل محله-كالمؤمن-إثبات عكس البيانات التي يشمل عليها سند الشحن، كما أن المقرر أن هالك البضاعة أو نقصها وتعذر تحديد وقت حصول ذلك، افتراض وقوعه من فترة النقل البحري، ما لم يثبت الناقل أن الهالك أو التلف ناشئ عن أحد الأسباب المشار إليها بنص المادة 275 من القانون التجاري البحري، وإذا كان ذلك وكان البين من الأوراق وخاصة تقرير مراقب الخسائر البحرية المظروف بالملف أن البضاعة موضوع عقد التأمين لم تتضرر أثناء الرحلة البحرية بدلالة أن معدات التبريد كانت تعمل بصفة سليمة وأن درجات التبريد كانت مستقرة في الحدود التي تبقى على حالة التجمد، وإنما يعود سبب تلفها إلى كونها تشحن من مخازن البائع أو المرسل وهي في حالة تعفن، وبذلك يكون الخطر المؤمن عليه لم يتحقق أثناء الرحلة البحرية ولا يسأل عنه الناقل البحري التي تحل محله شركة التأمين في سداد قيمة التعويض، أما بتمسك له الطاعنة بخصوص حجية سند الشحن وما ضمن له من كون البضاعة شحنت على السفينة وهي في حالة سليمة، فإنه وعلى هدي مما ذكر أعلاه سواء من جهة القانون أو فقه القضاء يجوز للغير حسن النية أو المرسل إليه إثبات عكس ما ضمن بذلك السند، وشركة التأمين هي في مركز الغير بالنسبة لوثيقة الشحن ولها مصلحة في إثبات عكس ما ضمن به بخصوص سلامة البضاعة.....". انظر: حكم المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم 656 لسنة 2013 تجاري.

1- العيب الذاتي في البضاعة:

إن البحث في موضوع العيب الذاتي في البضاعة يدعونا إلى التساؤل عن معنى العيب الذاتي. فقد قيل إن العيب الذاتي ليس طارئاً على البضاعة، وإنما هو خاصية في طبيعتها تؤدي إلى إفسادها ثم تدميرها مع مرور الوقت¹. أي أنه سبب ناشئ عن طبيعتها الداخلية يؤدي دونما تدخل من المفاوض إلى هلاك البضاعة أو تلفها، ومثال ذلك حدوث اشتعال تلقائي أو تخمر²، أو أن تكون البضاعة مما تتلف بالبرودة أو الرطوبة أو الحرارة³ أو تنقص بالرغم من اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لكل بضاعة على حدة.

وإذا كان الأمر كذلك، فهل على المفاوض أن يتحمل ما في البضائع من عيب ذاتي، والجواب بالتأكيد أن المفاوض لا يسأل عما يصيب البضائع من هلاك أو تلف بسبب عيب فيها أو صفة لم يكن في مقدور المفاوض إدراكها أو تلافيها⁴. والهلاك قسمان إما أن يكون هلاكاً كلياً كما لو احترقت أثناء النقل، أو تأخرت عن تسليمها عن الموعد المحدد، أو هلاكاً جزئياً وهو في حالة تسليم البضاعة ناقصة من حيث الوزن أو العدد أو الكمية⁵. أما التلف فهو يعني أن تصل البضاعة كاملة من حيث الكمية أو العدد أو الحجم ولكنها معيبة من حيث النوع سواء وقع العيب على البضاعة كاملة أو على جزء منها⁶.

1 محسن شفيق، الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر، دار النهضة العربية، د.ت، ص 85.

2 محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 68.

3 عدلي أمير خالد، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2006م، ص 76.

4 هاني دويدار، النقل البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008م، ص 95.

5 عبد القادر حسين العطير، مرجع سابق، ص 388؛ طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة، 2004م، ص 139.

6 عبد القادر حسين العطير، مرجع سابق، ص 391؛ طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص 140.

وهذا لا يعني بالضرورة أن قابلية الأشياء المنقولة للكسر يكفي لدفع مسؤولية المقاول إذا أصابها الكسر أثناء الشحن أو التفريغ بل تتحقق مسؤولية المقاول إذا لم يبذل ما يمكن من وسائل لحماية مثل هذه الأشياء أثناء النقل.

فالعيب الذاتي كما بينا هو العيب الداخلي منذ النشأة، أو هو العيب في طبيعة البضاعة¹. ويغلب أن يرجع سبب إعفاء المقاول من المسؤولية هنا أنه من الممكن إلحاق هذا العيب بخطأ الشاحن². ومعلوم أن هذا العيب في البضائع يتميز بأنه عيب طبيعته غير ظاهر، لذا لا يكتشف عند الشحن ولا يكون ثمة تحفظ بشأنه في سند الشحن ولكن عند الوصول يكتشف مثل هذا العيب³.

ولكن ما هو الوضع بالنسبة لما تتعرض له بعض البضائع بسبب خواصها من نقص، فهل على المقاول التزام في هذه الحالة؟ الجواب بالتأكيد أن المقاول لا يسأل عن النقص المعتاد، الذي يصيب البضاعة أثناء الشحن أو التفريغ بسبب يعود إلى طبيعتها كما لو كانت البضاعة عبارة عن مواد من السوائل وتبخر جزء منها بسبب عوامل الجو، أو كانت البضاعة من الحبوب وسقطت كمية صغيرة منها - دون إهمال أو خطأ- أثناء عملية الشحن أو التفريغ⁴. لذا يعتبر نقص حجم البضاعة أو وزنها

1 عبد القادر حسين العطير، مرجع سابق، ص 414، أسامة عبد العزيز، التنظيم القانوني للنقل بطريق الحاويات، منشأة المعارف، 2004م، ص 315.

2 محمد بهجت عبد الله قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 2003م، ص 126؛ عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، 1998م، ص 366؛ علي جمال الدين عوض، النقل البحري للبضائع، معاونو الناقل البحري، تأجير السفن، النقل البحري، دار النهضة العربية، 1992م، ص 532.

3 محمد كمال حمدي، اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 1978، منشأة المعارف، 1998م، ص 84.

4 عادل علي المقدادي، القانون البحري، المكتب الجامعي الحديث، 2009م، ص 129.

شيئاً طبيعياً ولا يمكن نسبته إلى فعل المفاوض أو خطئه. نظراً لما تتميز به هذه الأنواع من البضائع.

وبالتالى يمكن القول إن العيب الخاص بالبضاعة والمسبب لنقص هو أمر من لوازم الشيء ولذا فهو لا يعد بالضرورة عيباً خفياً¹. لذا لا يسأل المفاوض وفقاً للقواعد العامة عن الهلاك أو التلف الذي يصيب البضاعة بسبب عيوبها الخاصة ولكن يتعين على المفاوض في هذه الحالة إثبات عيب البضاعة والعلاقة السببية بينه وبين الهلاك أو التلف ولو لم يورد أي تحفظ عنه في سند الشحن². ولهذا يمكن للمفاوض أن يدفع مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الشحنة برده إلى هذا العيب الخفي أو الخاص بالبضاعة³. ولكن إذا استطاع الشاحن أن يثبت أن العيب الذاتي ليس هو السبب الوحيد في هلاك أو تلف البضاعة أثناء الشحن أو التفريغ كان المفاوض مسؤولاً بقدر اشتراكه في إحداث هذا الضرر⁴. فإذا أثبت الخبراء أن الهلاك أو التلف ناتج عن العيب الذاتي للبضائع المنقولة، من دون أن يصدر من المفاوض أي خطأ، فلا شيء على المفاوض. وقد يكون من الجائز عند الاقتضاء أن يكون المرسل (الشاحن) مسؤولاً عن

1 يعقوب يوسف صرخوه، الوسيط في شرح القانون البحري الكويتي، الجزء الأول، دار الكتب، 1988م، ص 402.

2 فايز نعيم رضوان، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، مطابع الحلو، 1998م، ص 371.

3 يعقوب يوسف صرخوه، النظام القانوني لمسئولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكويتي الجديد، دراسات، السنة الثامنة، العدد الثاني، 1984م، ص 175.

4 فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص 371، بسام عاطف المهتار، معاهدة بروكسل وتعديلاتها، منشورات الحلبي، 2006م، ص 151؛ فيصل إبراهيم الهولي، مسؤولية الناقل البحري وفقاً لقانون التجارة البحرية الكويتي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 2006م، ص 54.

تعويض هذا الضرر، لأنه ارتكب خطأ¹. وذلك لما قد يكون قد ترتب عليه من إضرار بالغير نتيجة خطئه.

والعيب الذاتي في البضاعة يعطي الناقل كالمقاول الحق بالتمسك بالإعفاء من المسؤولية لأنه غير ملزم بفحص البضاعة فحصاً دقيقاً مما يعرقل عمله ويحد من نشاطه المعتاد وله بالطبع أن يثبت العيب الذاتي في البضاعة بكافة الطرق وعليه أيضاً أن يثبت أنه حافظ على الشيء المنقول حتى يتمتع بالإعفاء².

ونصت المادة (4/544) من "قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن العيب الخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير وألا يظهر إلا بالتجربة". ونصت المادة (1/275) في الفقرة (م) من القانون التجاري البحري الإماراتي: "النقص في الحجم أو الوزن أو أي نقص آخر ناتج عن عيب خفي أو من الطبيعة الخاصة للبضائع أو أي عيب ذاتي فيها"، وكذلك الفقرة (غ) من ذات المادة: "العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي".

وهذه النصوص تتعلق بأسباب إعفاء مقاول الشحن والتفريغ من المسؤولية، وبدوره عليه أن يؤدي التزامه القانوني ويحافظ على هذه البضاعة المنقولة، حتى يستطيع التمسك بهذا الإعفاء تجاه صاحب الحق فيها، وبشرط أن يخطر الشاحن مقاول الشحن والتفريغ بطبيعة البضاعة المنقولة، لكي يتخذ التدابير اللازمة تجاهها³.

1 حورية سعيد بورنان، تحديد طبيعة مسؤولية الناقل البحري، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، 1990م، ص 116.

2 عبد القادر حسين العطير، مرجع سابق، ص 415.

3 عماد الدين عبد الحي: محمد مرسي عبده، القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة، 2021م، ص 303.

ولذا، فإذا كانت القواعد القانونية في كل من القانون البحري الإماراتي وقواعد هامبروغ وروتterdam تعطي الناقل الحق بالإعفاء من المسؤولية بالعيب الذاتي في البضاعة، فإن مقاول الشحن والتفريغ يستفيد بكل تأكيد من هذا السبب نظراً لأن مهمته تقتصر على الشحن والتفريغ للبضاعة ولا يمتد إلى الكشف عن البضاعة للتعرف أو للتأكد فيما إذا كانت البضاعة معيبة أم لا.

ونرى أن مقاول الشحن والتفريغ يعفى من المسؤولية في النقل البحري التقليدي، إذا أثبت أن ما لحق البضاعة من ضرر أو نقص حسب العرف التجاري، وذلك إن لم يستطع الشاحن أو المرسل إليه، إثبات أن هذا الضرر أو النقص في البضاعة راجع إلى خطأ مقاول الشحن والتفريغ. ومن ناحية أخرى، إذا أثبت مقاول الشحن والتفريغ أن الضرر أو النقص سببه عيب ذاتي في البضاعة.

وفي السفن الذكية يختلف الوضع عنه في السفن التقليدية، حيث إن نسبة العجز في البضاعة تقل إن لم تنعدم، بسبب ظهور وسائل وتقنيات حديثة لنقل البضاعة من جهة الحاويات والطرود وغيرها من وسائل النقل، فلا مبرر لهذه النسبة التي كان العرف التجاري يعتد بها، لما يواجه الرحلة البحرية من ظروف وعمليات الشحن والتفريغ، ففي ظل السفن الذكية، تمتاز الحاويات بمقاومة الصدمات والتحكم في درجة الحرارة داخل الحاوية التي قد تتعرض لها الرحلة البحرية، ما يقلل نسبة العيب الذاتي، كما أن السفن الذكية ستقوم بتسليم البضاعة في فترة وجيزة، لأنها تعمل من دون انقطاع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ، بعكس السفن التقليدية التي لا تعمل بشكل متواصل¹.

1 د. هشام رمضان الجزائري، صدام عبد الحسين رميش، مزايا وعوائق نظام النقل بالحوايات في النقل البحري، مجلة دراسات البصرة، تصدر عن مركز دراسات البصرة، جامعة البصرة ملحق العدد (50)، السنة الثامنة عشرة، كانون الأول 2023م، ص 369.

2- انعدام أو عدم كفاية التغليف:

إذا رغب الشاحن - المرسل - أن ينقل بضائع فإن من واجبه أن يقوم بتغليف هذه البضائع، وهذا لعدة أسباب، منها الحفاظ ومنها لسهولة النقل، لذا فإن عدم تغليف البضائع أو عدم تغليفها بالصورة المطلوبة يعني المفاوض من المسؤولية لا شيء إلا لأن هذا السبب لا يد للمفاوض فيه. والتغليف هو عملية وضع البضاعة داخل كراتين أو صناديق أو لفها بشكل يقيها المؤثرات الخارجية ويمنع أثر الصدمات عنها أثناء النقل. أما التحريم فهو عملية إحاطة البضاعة المغلفة بحبال أو أحزمة أو أربطة بلاستيكية أو معدنية لتقوية التغليف حتى يصمد أمام المخاطر التي تتعرض لها البضاعة أثناء النقل¹.

لذا يعتبر خطأ من جانب الشاحن أن يصدر بضاعة مغلفة تغليفا معيبا أو دون تغليف كاف. فكفاية التغليف ليس ضرورياً فقط لضمان حفظ البضائع خلال الرحلة البحرية وإنما أيضا لحمايتها أثناء تداولها خلال عمليات الشحن والتفريغ². فإذا كان تغليفها غير كاف وترتب على ذلك حصول أضرار لها فلا يكون المفاوض مسؤولاً عن ذلك أمام الشاحن لأن الضرر مبني على خطئه³.

ويتمثل خطأ الشاحن أو تابعيه في وجود عيب في تغليف البضاعة مما يترتب عليه شحنها بطريقة لا تتفق مع طبيعتها ومن ثم أصابها بضرر لا يد للمفاوض فيه، بل الشاحن هو المتسبب في ذلك الضرر⁴. ولا يعني ذلك أن يكون دور المفاوض سلبياً إلى أقصى حد،

1 عماد الدين عبد الحي؛ محمد مرسي عبده، مرجع سابق، ص 409.

2 أمال أحمد كيلاني، التقاضي في عقد النقل البحري، مطبعة الرسالة، 2001م، ص 532.

3 علي حسن يونس، عقد النقل، دار الفكر العربي، د. ت، ص 304.

4 محمد عبد الفتاح ترك، مرجع سابق، ص 356.

لأنه إذا كان النقص في التغليف ظاهراً، وجب عليه أن يلفت انتباه الشاحن إلى ذلك¹. وقد يختلط العجز - وهو يعتبر عيباً ذاتياً للبضائع - بعيب في التغليف الذي بدوره يبرئ المكاوّل إذا لم يتجاوز هذا العجز النسبة المسموح بها بحكم العادة، فينظر إلى البضاعة التي بها عيب في التغليف والتي يعفى المكاوّل من المسؤولية عنها بسبب خطأ الشاحن، كما لو كانت البضاعة أجولة أسمنت كان بعضها ممزقاً منذ بدء الشحن، ولم يتمكن من الكشف عليها أو ملاحظتها نظراً إلى حجم العمل². ولكن ما هو القدر الكافي للتغليف المنافي لمسؤولية للشاحن؟

كما هو معلوم فمسألة كفاية التغليف من عدمه تختلف باختلاف البضائع، فما قد يعد تغليفاً كافياً بالنسبة لبضاعة معينة قد لا يمكن اعتباره كذلك بالنسبة لبضاعة أخرى وتحديد هذه الكفاية من عدمه مسألة واقع يترك تقديرها لمحكمة الموضوع³. ويعتبر عدم التغليف عيباً خاصاً إذا كانت البضاعة بحسب طبيعتها من النوع الذي لا يمكن نقله بدون تغليف⁴. وهو بالنتيجة عيب ظاهر يجب الانتباه له.

والواقع أن الأمر ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة في أن المكاوّل لا يسأل عن الأضرار التي تصيب البضاعة إذا كان مرجعها خطأ الشاحن أو إهماله أو تقصيره في عدم كفاية التغليف وكما بينا فإن مسألة كفاية التغليف من عدمه مسألة نسبية تختلف باختلاف البضائع⁵. فالتغليف إذاً يختلف باختلاف نوع البضاعة وطبيعتها

1 حورية سعيد بورنان، مرجع سابق، ص 114.

2 علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص 538.

3 يعقوب يوسف صرخوه، مرجع سابق، ص 173.

4 بسام عاطف المهتار، مرجع سابق، ص 151.

5 فيصل إبراهيم الهولي، مرجع سابق، ص 55.

وطبيعة الرحلة ومدتها، فما يعتبر تغليفا كافيا بالنسبة لنوع معين من البضاعة قد لا يعتبر كذلك بالنسبة لنوع آخر، كما يجب أن يكون التغليف من الصلابة والمتانة بحيث يتحمل كامل الرحلة من البداية إلى النهاية¹.

وغالباً ما تعتبر المحاكم أن سبب الهلاك أو التلف يرجع في جانب منه إلى انعدام أو عدم كفاية التغليف وفي جانب آخر إلى خطأ الناقل أو أحد تابعيه، ومن ثم تقسم المسؤولية بين الشاحن والناقل بقدر ما أسهم خطأ كل منهما في إحداث الضرر، أي أن إثبات الناقل انعدام أو عدم كفاية التغليف إنما يعفيه جزئياً من المسؤولية في هذه الحالة².

ويتوجب على المفاوض لدفع مسؤوليته أن يثبت علاقة السببية بين عدم كفاية التغليف والضرر الذي لحق بالبضاعة. فإذا وقع الضرر بسبب عدم كفاية التغليف وبسبب أي عمل أو خطأ آخر صادر من المفاوض فإن المسؤولية توزع على كل من تسبب في إحداث الضرر تطبيقاً للقواعد العامة. ففي حالة عدم كفاية الحزم مثلاً، يجب أن يبين كيف ينبغي أن يكون الحزم الصحيح كما جرى عليه العرف في نوع البضاعة وكيف حُزمَت البضاعة حزمًا غير مطابق لهذا الحزم الصحيح، ثم يثبت أن الحزم المعيب كان هو السبب في حدوث الضرر³.

ومن الأمثلة أيضاً على الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الشاحن وتؤدي إلى هلاك أو تلف البضاعة عدم إحكام ربط البضاعة أو تغليفها أو سوء تعبئتها بحسب طبيعتها. فإذا كانت الأضرار التي لحقت بالبضاعة ناشئة عن هذه الأخطاء يعفى المفاوض من

1 محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 72.

2 محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 88.

3 محسن شفيق، مرجع سابق، ص 84.

المسؤولية عن هذه الأضرار ولا يلزم بالتعويض ولكن شريطة أن يكون خطأ الشاحن هو السبب الأساسي في الحاق هذه الأضرار بالبضاعة¹.

ويكون الشاحن مسؤولاً عن العيب في حزم البضاعة إذا قام الناقل بالتحفظ على وجود هذا العيب عند استلامه البضاعة، وهذا التحفظ يولد قرينة لمصلحة الناقل يمكن للمرسل أو المرسل إليه أن يطعن بها عند الاقتضاء كما يلاحظ من النص أن إعفاء الناقل يتعلق بخطأ الشاحن في حزم البضاعة ولم يتطرق إلى عملية التغليف، فالتغليف هو عملية وضع البضاعة داخل كرتين أو صناديق أو لفها بشكل يقيها المؤثرات الخارجية ويمنع أثر الصدمات عنها أثناء النقل، أما التحزيم فهو عملية إحاطة البضاعة المغلفة بأحزمة أو أربطة بلاستيكية أو حديدية لتقوية التغليف حتى يصمد أمام المتاعب التي تتعرض لها البضاعة أثناء النقل كما ينصرف التحزيم إلى تربيط البضاعة على ظهر السفينة إذا كانت البضاعة منقولة على السطح².

وفي السفن الذكية، كالسفن التقليدية يُعفى مقال الشحن والتفريغ في حال عدم تغليف البضائع أو عدم تغليفها بالصورة المطلوبة، ويقع عبء المسؤولية على عاتق الشاحن وتابعيه، لأن الضرر مبني على خطئه. فإذا كان سبب الهلاك أو التلف يرجع في جانب منه إلى انعدام أو عدم كفاية التغليف، يُعفى مقال الشحن والتفريغ للسفن الذكية.

3- عدم كفاية أو إتقان العلامات:

يجب على الشاحن - المرسل حال نقل البضاعة إلى المقال استعداداً لشحنها على ظهر السفينة أن يقوم بوضع العلامات التي تمكن مقال الشحن والتفريغ من فهم

1 فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص 372.

2 عبد القادر حسين العطير، مرجع سابق، ص 409، 410.

وتحديد نوع البضاعة ومن هو المرسل إليه وما تحويه الإرسالية من مواد في داخلها، وإذا لم يقيم الشاحن بذلك فهنا نكون أمام عدم كفاية العلامات بأن فقد أحد البيانات المهمة الواجب ذكرها أو إذا لم يتم وضع العلامات بالشكل الصحيح، فذلك يعتبر عدم إتقان للعلامات وبالتالي يتحمل المسؤولية كشاحن - مرسل - وذلك لتقصيره وعدم اعتناؤه بما هو واجب عليه¹.

وتعليم البضاعة يعني وضع العلامات المميزة لها عن البضائع المماثلة وهي أسماء أو رموز يمكن للناس بواسطتها تمييز البضاعة عن غيرها². ويعفى المقاول من المسؤولية عن الضرر الناشئ عن عدم كفاية أو إتقان العلامات المميزة للبضاعة، كتسليم بضاعة أخرى أو عدم التسليم أو التأخير في التسليم³. وعدم كفاية أو إتقان العلامات يعد إهمالا من الشاحن ويعني إخلاله بالتزام يترتب عليه عقد النقل في حقه، ومن ثم فإذا أثبت الناقل أن الضرر الذي لحق بالبضاعة ناشئ عن عدم كفاية أو إتقان العلامات فإنه يعفى من المسؤولية عن الضرر⁴.

وقد ذكرت المادة (3/3 - أ) "من معاهدة بروكسل أنه يعفى الناقل من المسؤولية عن الضرر الناشئ عن عدم كفاية أو إتقان العلامات المميزة للبضاعة. ويجب أن تكون هذه العلامات مطبوعة أو موضوعه بطريقة ظاهرة على البضاعة غير المغلفة أو على الصناديق أو الأغلفة المعبأة فيها البضائع بحيث يكون من الميسور قراءتها حتى نهاية

1 محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 82.

2 كاتيا عصام الصمادي، حالات مسئولية الناقل البحري عن نقل البضائع في التشريع الأردني مع مقارنة الاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2017م، ص 42.

3 يعقوب يوسف صرخوه، مرجع سابق، ص 402.

4 محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 56.

الرحلة¹. وأهمية كفاية وإتقان العلامات تمكن الناقل من التعرف على نوع البضاعة المشحونة على وجه التحديد، وهذا هو الذي يمكنه من اتخاذ ما يلزم من احتياطات وعناية تجاه البضاعة"².

فإذا هلك البضاعة أو تلفت أو ادعى الناقل أن الهلاك أو التلف راجع إلى حالة من الحالات المستثناة المتقدم ذكرها؛ فإن عليه إثبات مدعاه وإقامة الدليل على أن الهلاك أو التلف ناشئ عن هذه الحالة، على أنه يجوز للشاحن بدوره أن يثبت أن الهلاك أو التلف إنما يرجع إلى خطأ الناقل الشخصي أو أخطاء تابعيه، وإذا نجح في هذا الإثبات، عادت مسؤولية الناقل إلى الظهور.

وقد ذكرت الفقرة س من معاهدة بروكسل عدم كفاية أو إتقان العلامات. وهو صورة لخطأ يقع فيه الشاحن أو من يمثله. وأساس هذا الإعفاء قاعدة رومانية تقضي بالألا يسمح للمضروور بالمطالبة بتعويض الأضرار التي هو سبب في إحداثها³. وعلى الناقل أو تابعه مقاول الشحن والتفريغ إن أراد الإفادة من هذا الإعفاء أن يثبت وقوع خطأ معين من الشاحن وحدوث الضرر نتيجة لهذا الخطأ⁴.

وقد "عبرت المحكمة الاتحادية العليا عن ذلك بأنه "وعلى ما أفصحت عند المذكورة الإيضاحية -أن الذي يبرر الإعفاء من هذه الأخطاء أن الناقل لا يتدخل فعلاً ولا قانوناً في ملاحاة السفينة وسيرها بما للربان من سلطة واسعة في التصرف. والأخطاء في الملاحاة هي الأخطاء الفنية التي تقع في قيادة السفينة وتسييرها كالقيام بمناورة معيبة

1 يعقوب يوسف صرخوه، مرجع سابق، ص 147.

2 محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 89.

3 حورية سعيد بورنان، مرجع سابق، ص 124.

4 محسن شفيق، مرجع سابق، ص 83؛ فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص 372؛ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص 368.

أدت إلى تصادم أو جنوح أو دخول الماء في السفينة. أما الأخطاء في إدارة السفينة، فهي الأخطاء في الأعمال التي تتعلق بالسفينة ذاتها دون أن تدخل في سيرها وحركتها ولكنها تؤثر بطريقة غير مباشرة في حمولتها كعدم إحكام غلق إحدى فتحات السفينة مما يترتب عليه دخول مياه البحر وإتلاف البضاعة ويعبر عن الأخطاء في الملاحظة والأخطاء في إدارة السفينة بالأخطاء البحرية وذلك تمييزاً لها عن الأخطاء التجارية- كالخطأ في شحن البضاعة أو رصها أو ربطها أو حفظها أو تفريغها أو تسليمها وهي أخطاء لا يعفى منها الناقل"¹.

وهنا الوضع متماثل بين السفن التقليدية والسفن الذكية، أي يُعفى مقاول الشحن والتفريغ من المسؤولية إذا هلكت البضاعة أو تلفت راجع إلى عدم كفاية أو إتقان العلامات المميزة للبضاعة، وتلقى المسؤولية على عاتق الشاحن أو من يمثله. فينبغي أن تكون هذه العلامات مطبوعة أو موضوعه بطريقة ظاهرة على البضاعة غير المغلفة أو على الصناديق أو الأغلفة المعبأة فيها البضائع بحيث يكون من الميسور قراءتها حتى نهاية الرحلة.

ثانياً: أسباب الإعفاء الخارجية:

تتجلى أسباب الإعفاء الخارجية بالتالي:

1- القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ: "ويعتبر من قبيل القوة القاهرة كل أمر لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً"². ويقع على المدين الذي هو الناقل أو مقاول الشحن والتفريغ إثبات القوة القاهرة، وتقدير ما إذا

1 حكم المحكمة الاتحادية العليا، طعون رقم 311 و 331 و 345 لسنة 24 قضائية، الصادر بتاريخ 2004/06/20م.

2 عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص 367؛ عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص 135.

كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة¹. وإثبات القوة القاهرة يقع على عاتق مقال الشحن والتفريغ ومن ثم فإنه في حالة تحققها يعفى المقال بقوة القانون كما بالنسبة للناقل. وبالرغم من أن ثمة اتجاهات تجري على التفرقة النظرية بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، إلا أنهما شيء واحد من حيث النتائج والآثار².

ويمكن القول إن القوة القاهرة هي كل حادث لا يمكن توقعه أو تفاديه ويترتب عليه استحالة التنفيذ. ويلحق بالقوة القاهرة الحادث المفاجئ³. وبالتالي تعد من قبيل القوة القاهرة وأمر السلطة العامة وحوادث الحرب والإضراب غير المتوقع الذي لا يرجع إلى خطأ الناقل⁴. لهذا يجوز للناقل أن يتخلص من المسؤولية إذا رجع السبب الذي أصاب البضاعة إلى القوة القاهرة⁵.

1 محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 81.

2 فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص 369؛ لطيف جبر كومانى، مسئولية الناقل البحري، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2001م، ص 117؛ محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 6.

3 يعقوب يوسف صرخوه، مرجع سابق، ص 176.

4 محمد بهجت عبد الله قايد، مرجع سابق، ص 125.

5 يعقوب يوسف صرخوه، مرجع سابق، ص 404، وقد قضت محكمة تمييز دبي "وعلى ما جاء به قضاء هذه المحكمة أن إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة إذ كان راجعاً إلى مخاطر البحر شرطه أن تكون هذه المخاطر ذات طابع استثنائي غير عادي تتوافر فيها مقومات القوة القاهرة، وأن يثبت الناقل أنه لا يمكنه توقعها وأنه رغم قيامه بكافة الاحتياطات اللازمة لم يتمكن من تفادي نتائجها، وأن السفينة صالحة للملاحة، وأنه قام ببذل المهمة لجعلها كذلك". انظر: حكم محكمة تمييز دبي، الصادر بتاريخ 2007/11/12 في الطعن رقم 2007/169 مدني.

2- الحريق:

يشكل الحريق قوة قاهرة طالما استحال توقعه ودفعه¹. إضافةً لما سبق، يكون الناقل قد تكبد خسائر كبيرة جراء احتراق السفينة كلها أو جزء منها. كل ذلك أدى إلى إدراج إعفاء في القانون الإماراتي وقواعد روتردام - والاتفاقات السابقة - عما يخلفه «نشوب حريق على السفينة» من ضرر².

إن "المادة 5 فقرة 4 من معاهدة هامبورج تقضي بمسؤولية الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذا أثبت المدعي أن الحريق نشأ عن خطأ أو إهمال الناقل أو مستخدميه أو وكلائه، أو إذا أثبت المدعي أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم يرجع إلى إهمال الناقل أو مستخدميه أو وكلائه في اتخاذ التدابير المعقولة لإطفاء الحريق أو لتفادي آثاره أو للتخفيف منها". "وعلى هذا فإن هذه المادة تقرر إعفاء ضمنيًا للناقل. ولصعوبة الإثبات المطلوب في هذه الحالة وللتخفيف على المدعي، فقد أعطت المادة ذاتها كلا من المدعي أو الناقل الحق في طلب إجراء تحقيق وفقاً للممارسات المتبعة في الشحن لبيان سبب وظروف الحريق، على أن يعطى نسخه من تقرير التحقيق إلى أي منهما عند الطلب"³.

يلاحظ مما سبق أن الحريق باعتباره سبباً من أسباب الإعفاء من المسؤولية وفقاً لاتفاقيتي بروكسل وهامبورج والقانون الإماراتي يوفر للناقل حماية كبيرة وقد يجعله بمعزل عن المسؤولية، خاصةً مع صعوبة إثبات المدعي لخطأ الناقل، الذي قد يستفيد

1 "تميز دبي - بتاريخ 16/11/1997 - الطعن رقم 139 لسنة 1997 (حقوق)."

2 "المادة 17/3 (و)، قواعد روتردام؛ المادة 175 بند 2 من القانون البحري الإماراتي 2023/43، والمادة 4/2 (ب)، اتفاقية بروكسل."

3 عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص 143، 144.

من إهماله أو حتى أفعاله العمدية في إحداث الحريق، دون أن تقوم مسؤوليته¹.

3- فعل المضرور:

قد يعمد الشاحن - المرسل - إلى عمل ما يؤدي بالتالي إلى ضرر يصيب البضاعة. فالشاحن إذا تعمد ذكر بيانات كاذبة في سند الشحن عن طبيعة البضاعة أو قيمتها. كما لو لم يذكر أن البضاعة قابلة للكسر أو العطب أو قدرها بأقل من قيمتها رغبة في تخفيض الأجرة أو التدليس على الجمارك وذلك بتقريره إعفاء مقاول الشحن والتفريغ كونه من تابعي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها أياً كان سبب الهلاك أو التلف إذا أثبت الناقل عدم صحة هذه البيانات².

ولا يعفى مقاول الشحن والتفريغ من المسؤولية في الحالة التي نحن بصددنا إلا إذا تحقق الشرطان الآتيان وهما:

الشرط الأول: أن يكون الشاحن قد تعمد بسوء نية في تصريحاته غير الحقيقية،

1 وقد جاء في قضاء المحكمة الاتحادية العليا "لما كان من اشتراطه الاعتماد المستندي أن مخالفة الشرط النقل المباشر الوارد به هو السبب المباشر في تلف وهلاك البضاعة المشحونة وليس الحريق -حتى يُقال إنها مسألة قانونية- وهذا هو ما عني بتحقيقه الحكم المطعون فيه وانتهى إلى أن البضاعة شحنت على نحو سليم وتم تفريغها في ميناء سنغافورة ثم شحنت على سفينة أخرى وأثناء إبحارها من سنغافورة إلى دبي اصطدمت بنقالة بترول فاشتعلت فيها النيران مما أضر بالبضاعة المشحونة، وبالتالي فإن تلف هذه البضاعة مرده إلى الحريق، ومحمولاً على هذا السبب دون غيره، وأن مخالفة شرط النقل المكتوب في الاعتماد المستندي ليس هو السبب المباشر المؤدي إلى تلف البضاعة حتى يكون محمولاً عليه وجوداً وعدمياً وبما يجعل هلاك البضاعة أو تلفها متصلاً بهذه المخالفة اتصال السبب بالمسبب بحيث لولاه ما حصل التلف؛ وهي دعامة كافية ومستقلة لحمل قضائه الذي لم يخالف الحكم الناقض". انظر: حكم المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم 271، لسنة 24 قضائية، الصادر بتاريخ 2005/05/14.

Yvonne Baatz, et al, The Rotterdam Rules: A Practical Annotation, Informa, 2009, p. 5.

2 محمد بهجت عبد الله قايد، مرجع سابق، ص 128.

وذلك بغض النظر، عما إذا كانت هذه التصريحات، يستهدف من وراءها، غش المكاو، أو كانت لأسباب أخرى مالية أو جمركية، وسواء ترتب عنها ضرر أم لم يترتب، أما إذا لم يحصل هذا التعمد فإن المكاو يبقى مسؤولاً عما حصل للبضاعة من تلف أو هلاك.

الشرط الثاني: أن تكون التصريحات الكاذبة مدرجة في سند الشحن، وذلك ضمن بيانات هذا السند، وهذا الشرط ليس محل اعتبار للمكاو لعدم وجود صفة للمكاو في سند الشحن غالباً. فإن إعطاء الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره يعفي الناقل من المسؤولية وهذا يعني إيقاع جزاء مدني على الشاحن، ويشترط لإعمال النص كما بينت اتفاقيه بروكسل أن يكون تصريح الشاحن صادراً عن عمد أي عن علم وبينة من أمره، بصرف النظر عن قصده فيما إذا كان موجهاً ضد الناقل أم ضد جهة أخرى كالجمارك مثلاً¹.

ففعّل المرسل (الشاحن) - المضرور - يعفي المكاو من المسؤولية، إذا أثبت أن تلف البضاعة أو تعيها يرجع إلى خطأ المرسل، وذلك بعدم تنبيه الناقل أو مثله المكاو إلى طبيعة البضاعة المنقولة، مما يترتب عليه عدم قيام الناقل بالعناية الواجبة للمحافظة عليها².

"بموجب المادة 3/ 17 (ب) من قواعد روتردام يعفي الناقل.. من كامل مسؤوليته... إذا أثبت... أن واحداً أو أكثر من الأحداث أو الظروف التالية قد تسبب أو أسهم في الهلاك أو التلف أو التأخير:.... (ح) فعل أو امتناع من جانب الشاحن أو الشاحن

1 طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص 151؛ عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص 77؛ عدلي أمير خالد، مرجع سابق، ص 77؛ مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعية، 2000م، ص 331.

2 حورية سعيد بورنان، مرجع سابق، ص 113.

المستندي أو الطرف المسيطر أو أي شخص آخر يكون الشاحن أو الشاحن المستندي مسؤولاً عن أفعاله بمقتضى المادة 33 والمادة 34. وقد ورد ذات الإعفاء في اتفاقية بروكسل والقانون الإماراتي¹.

والناقل لا يلتزم بإثبات أن الشاحن قصد الإضرار به أو بغيره. ومن ثم فإنه متى أثبت الناقل عدم صحة البيانات وأن الشاحن فعل ذلك عن عمد، فإنه لا يسأل عن هلاك البضائع أو تلفها، ويرجع ذلك إلى أن المشرع قصد معاقبة الشاحن لما قام به وذلك بحرمانه من التعويض وحتى لو كان الضرر الذي أصاب البضائع ناشئاً عن خطأ من الناقل أو من تابعيه طالما أن خطأ الناقل أو تابعيه لم يرق إلى مستوى الغش².

4- فعل الغير:

"يشترط للاعتداد بخطأ الغير كسبب للإعفاء من المسؤولية ألا يكون هذا الغير من الأشخاص الذين يعتبر المدعى عليه الناقل مسؤولاً عنهم"³. ومن صور فعل الغير أمر السلطة، والمقصود بذلك كل عمل صادر من الدولة بوصفها سلطة عامة ولو كانت أجنبية عن المتعاقدين، إذا كان من شأن هذا العمل منع تنفيذ العقد⁴. وإذا كان خطأ الغير هو وحده المسؤول عن الضرر فإن مقال الشحن والتفريغ لا يسأل عن الضرر، وإن كان خطأ الغير من قبيل القوة القاهرة فلا تقع أي مسؤولية. والمقصود بالغير هنا

1 "المادة 175 بند 3، القانون البحري الإماراتي رقم (43) لسنة 2023م؛ وتقابلها المادة 4 / 2 (ف)، اتفاقية بروكسل. نص الإعفاء: «... (ل) كل عمل أو ترك من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله...».

2 محمد عبد الفتاح ترك، مرجع سابق، ص 362.

3 فيصل إبراهيم الهولي، مرجع سابق، ص 57؛ فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص 373؛ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص 366.

4 حورية سعيد بورنان، مرجع سابق، ص 114.

الشخص الأجنبي الذي لا يسأل الناقل أو مقاول الشحن والتفريغ عنه ¹. وإذا كان فعل الغير هو السبب الوحيد في إحداث الضرر فإنه وحده هو المسؤول ².

وفي السفن الذكية، كالسفن التقليدية يُعفى مقاول الشحن والتفريغ إذا أثبت إحدى الحالات الآتية: القوة القاهرة، الحريق، فعل المضرور، وفعل الغير، التي كانت سببا في إصابة البضاعة بالهلاك أو التلف. ويقع على المدين الذي هو مقاول الشحن والتفريغ إثبات ذلك.

المطلب الثاني أسباب الإعفاء الخاصة

إذا كان مقاول الشحن والتفريغ يستفيد بشكل عام من أسباب الإعفاء القانونية للناقل لدى التعامل مع السفن التقليدية، فإن السؤال الذي يثور إلى العلن هل يستفيد من أسباب الإعفاء الخاصة التي يتفق فيها الناقل مع الشاحن عند التعامل مع السفن التقليدية والسفن الذكية؟ بمعنى هل الوضع متماثل أم ثمة اختلافات؟ وعليه، أتناول هذا المطلب في فرعين، يتناول أسباب الإعفاء الخاصة في اتفاقية هامبورغ (الفرع الأول)، ومن ثم نتطرق لأسباب الإعفاء الخاصة في القانون البحري الإماراتي وقواعد روتردام (الفرع الثاني)

الفرع الأول أسباب الإعفاء الخاصة في اتفاقية هامبورغ

إذا كان الأصل العام الوارد في اتفاقية هامبورج للإعفاء من المسؤولية هو نفي قرينة الخطأ من قبل مقاول الشحن والتفريغ، فإن هذا الأصل يتعطل في حالات

1 أمال أحمد كيلاني، مرجع سابق، ص 536.

2 محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 89.

معينة نصت عليها الاتفاقية، وبحيث يمكن القول بأن إعفاء مقال الشحن والتفريغ من المسؤولية لا يقوم في هذه الحالات على نفي قرينة الخطأ، وإنما على أساس المسؤولية المفترضة والتي لا يستطيع الناقل نفيها إلا بإثباته السبب الأجنبي، وهي:

أولاً: إعفاء مقال الشحن والتفريغ من المسؤولية عن نقل البضائع على السطح:

لقد شددت اتفاقية هامبورج من مسؤولية مقال الشحن والتفريغ باعتباره أحد تابعي الناقل في حالة نقل البضائع على ظهر السفينة، فقررت إقامة المسؤولية الموضوعية عليه في حالة عدم وجود حالة من الحالات الاستثنائية التي تجيز له الشحن على سطح السفينة، والتي نصت عليها الاتفاقية¹، وفي حالة عدم توافر هذه الحالات تقوم مسؤوليته وتكون مسؤولية مفترضة². وهذا الأمر غير موجود في السفن الذكية، كونها مصممة بحاويات مقاومة للصدمات للمحافظة على البضائع من

1 "حيث نصت المادة (9) من الاتفاقية على أن:" لا يحق للناقل شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا تم هذا الشحن بموجب اتفاق مع الشاحن أو وفقاً للعرف المتبع في التجارة المعينة أو إذا اقتضته قواعد أو لوائح قانونية. 2. إذا اتفق الناقل والشاحن على شحن البضائع على سطح السفينة أو على جواز شحنها على هذا النحو، فعلى الناقل أن يدرج في سند الشحن أو الوثيقة الأخرى المثبتة لعقد النقل بياناً بهذا المعنى." فإذا لم يدرج هذا البيان، تحمل الناقل عبء إثبات وجود اتفاق على شحن البضائع على سطح السفينة، على أنه لا يجوز للناقل الاحتجاج بمثل هذا الاتفاق تجاه أي طرف ثالث، بما في ذلك أي مرسل إليه، يكون قد حصل على سند الشحن بحسن نية". 3. إذا تم شحن البضائع على سطح السفينة خلافاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، أو في حالة عدم جواز الاحتجاج من قبل الناقل بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة بوجود اتفاق على الشحن على السطح، يظل الناقل مسئولاً، خلافاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 5، "عن هلاك البضائع أو تلفها، وكذلك التأخير في التسليم، الناشئ فقط عن الشحن على السطح، ويتحدد مدى مسؤوليته وفقاً لأحكام المادة 6 أو المادة 8 من هذه الاتفاقية، حسب مقتضيات الحالة. 4. يعتبر شحن البضائع على سطح السفينة مما يخالف اتفاقاً صريحاً على نقلها في عنابر السفينة فعلاً أو تقصيراً من جانب الناقل حسب مدلول المادة 8".

2 أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، منشأة المعارف، 2000م، ص 86.

الهلاك أو التلف، وهذا الأمر غير موجود في السفن التقليدية بنفس التقنية.

ثانياً: إعفاء مقاول الشحن والتفريغ من المسؤولية عن نقل الحيوانات الحية:

أعطت المادة الخامسة من اتفاقية هامبورج الناقل الحق في العفو عن الأضرار التي قد تحدث للحيوانات الحية التي تنشأ عن المخاطر المصاحبة لهذا النوع من البضائع، أي أنه يعفى من الأضرار التي تنشأ من الطبيعة الخاصة لهذه الحيوانات، ويقصد بمصطلح الأضرار هنا أي هلاك هذه الحيوانات أو إصابتها بضرر أثناء النقل أو التأخر في وصولها¹. إلا أن الاتفاقية اشترطت لكي يستفيد الناقل من هذا الإعفاء شرطين²:

- أن يقوم الناقل أثناء النقل بتنفيذ كل التعليمات الخاصة التي أصدرها إليه الشاحن والتي تتعلق بكيفية التعامل مع هذه الحيوانات والحفاظ عليها، وبطبيعة الحال يتوقف هذا الإثبات على وجود تعليمات خاصة من الشاحن بالفعل.
- أن يكون الهلاك الذي حدث للحيوانات في هذه الحالة يرجع إلى المخاطر المتعلقة بهذا النوع من البضائع، والمطلوب من الناقل هنا أن يثبت احتمالية أن يكون الضرر الذي وقع يرجع إلى المخاطر اللصيقة بالحيوانات.

1 "حيث نصت المادة (5/5) من اتفاقية هامبورج لسنة 1978 على أن: "فيما يتعلق بالحيوانات الحية. لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الناتج عن أي مخاطر خاصة تلازم هذا النوع من النقل. ومتى أثبت الناقل أنه راعي أية تعليمات خاصة أصدرها إليه الشاحن فيما يتعلق بالحيوانات وأن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم يمكن أن يعزى في مثل هذه الحالة إلى هذه المخاطر، "يفترض أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن هذه المخاطر ما لم يتوفر دليل على أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج كله أو بعضه عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدميه أو وكلائه".

2 أحمد محمود حسني، مرجع سابق، ص 96.

وبناءً على ما تقدم، تطبق هذه الشروط على مقال الشحن والتفريغ لكونه من تابعي الناقل وأن عقد الشحن والتفريغ جزء لا يتجزأ من عقد النقل البحري.

ثالثاً: إعفاء مقال الشحن والتفريغ من المسؤولية عن إنقاذ الأرواح والممتلكات:

"نصت الاتفاقية في المادة (6/5) منها على إعفاء مقال الشحن والتفريغ باعتباره أحد تابعي الناقل من المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة إذا كانت هذه الأضرار ترجع إلى تدابير أو إجراءات اتخذها من أجل إنقاذ الأرواح والأموال في عرض البحر، ورغم إلغاء قواعد هامبورج لقائمة الأحداث التي كانت تتضمنها معاهدة بروكسيل، إلا أنها أبقت على هذا السبب لاعتبارات إنسانية" (شفيق، د.ت، ص 95).

على "أن هذا الإعفاء لا يمنع من تحمل مقال الشحن والتفريغ نصيبة في الخسائر المشتركة إذا توافرت شروط هذه الخسائر، ذلك النص الوارد في المادة (6/5) يترجم هذا الاستثناء بوضوح بقوله "فيما عدا الموازنة العامة" وقد تأكد هذا المعنى كذلك بنص الفقرة الأولى من المادة 24 من الاتفاقية التي نصت على أنه: "ليس في أحكام الاتفاقية ما يحول دون تطبيق ما يرد في عقد النقل البحري أو القوانين الوطنية من أحكام متعلقة بتسوية الموازنة العامة"¹.

وفي السفن الذكية يختلف الوضع عنه في السفن التقليدية، حيث إن نقل البضائع على السطح أو نقل الحيوانات الحية يكون في ظل حاويات مقاومة للصدمات، بسبب ظهور وسائل وتقنيات حديثة لنقل البضاعة من جهة الحاويات والطرود وغيرها من وسائل النقل، إضافة إلى التحكم في درجة الحرارة داخل الحاوية التي قد تتعرض لها الرحلة البحرية، ما يقلل نسبة الهلاك أو التلف في البضاعة، بعكس السفن التقليدية التي لا تعمل بشكل متواصل.

1 سالم بن سلام بن حميد الفليتي، مرجع سابق، ص 234.

الفرع الثاني

أسباب الإعفاء الخاصة في القانون البحري الإماراتي وقواعد روتردام

يؤدي إهمال السفينة إلى تعريضها للهلاك مما يؤثر سلباً على ثقة الأشخاص بالنقل البحري والتعويل عليه في عمليات النقل، فكان من الضروري إلزام الناقل بالاهتمام بالسفينة وجعلها صالحة للملاحة، وهو التزام يسأل عنه شخصياً ولو عهد به إلى غيره. والسفينة الصالحة للملاحة هي السفينة الملائمة من حيث هيكلها وتطعيمها ومعداتنا ومرافقها للقيام برحلة بحرية معينة لنقل البضاعة محل عقد النقل¹، فهي فكرة نسبية تختلف باختلاف الرحلة والبضاعة.

وقد "نصت قواعد روتردام صراحةً في المادة 14 على أن «أن يكون الناقل ملزماً قبل الرحلة البحرية وفي بدايتها وأثنائها - ببذل العناية اللازمة... (أ) لجعل السفينة صالحة للملاحة والإبقاء عليها كذلك». وبالتالي فإن التزام الناقل بإعداد سفينة صالحة للملاحة هو التزام ممتد ويغطي الرحلة البحرية كاملةً، وذلك على خلاف اتجاه اتفاقية بروكسل والقانون الإماراتي الذي يجعله وقتياً ينتهي بإبحار السفينة²." "وغاية ذلك رغبةً بتوزيع مخاطر النقل البحري بين الناقل والشاحن أو من يحل محله، وفي حالتنا عندما يتولى مقاول الشحن والتفريغ شحن وتفريغ البضائع أن تكون معدات السفينة جاهزة للمساعدة في قيامه بعمليات الشحن والتفريغ على أكمل وجه³. وبالتالي فإن التزام الناقل بجعل السفينة صالحة للملاحة التزام أساسي وفق ما

1 Great China Metal Industries Co. Ltd. v. Malaysian International Shipping Corporation Berhad, The Bunga Seroja. 1 Lloyd's Rep 512, 1999, p. 527.

2 "ورد ذكر التزام الناقل بإعداد سفينة صالحة للملاحة في المادة 171 بند 1/أ من القانون البحري الإماراتي رقم (43) لسنة 2023، والمادة 3/1 من اتفاقية بروكسل".

3 P. Sooksripaisarnkit, Enhancing of Carriers' Liabilities in the Rotterdam Rules - Too Expensive Costs for Navigational Security, Journal of Marine Navigation & Safety of Sea Transportation. Vol.8. No.2, June 2014, pp. 309 - 315 at p. 312.

قررت قواعد روتردام صراحةً، ولا يكون للناقل درء مسؤوليته إلا بإثباته بذل العناية اللازمة لجعل السفينة صالحة للملاحة"¹.

وقد يبدو في الوهلة الأولى أن قواعد روتردام أكثر صرامةً فيما يتعلق بمسؤولية الناقل في حال وقوع ما يؤثر على صلاحية السفينة أثناء الرحلة البحرية مقارنةً بالقانون الإماراتي واتفاقية بروكسل. إلا أنه وجب التنويه بأن التزام الناقل بالمحافظة على البضاعة المنقولة هو التزام مستمر طوال الرحلة البحرية²، وبالتالي فإن إثبات الناقل اتخاذ ما يلزم لجعل السفينة صالحة للملاحة عند بدء الرحلة البحرية لا يعني أنه أثبت بذله هو ووكلاؤه العناية اللازمة للمحافظة على البضاعة المنقولة لتجنب وقوع الضرر أو التخفيف منه، وهو ما يقرب الاتجاهات.

ويجدر التنويه إن المشرع الإماراتي لم يخرج عما سبق في القانون البحري والذي أشار إليها في المادة (176) منه، والتي نصت على أن: "لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها، إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح في البحر، أو بسبب التدابير المعقولة التي تتخذ لإنقاذ الأموال في البحر". والالتزام بإعداد سفينة ذكية صالحة للملاحة هو التزام يقع على عاتق الناقل وليس مقال الشحن والتفريغ. وغاية ما يقع على عاتق مقال الشحن والتفريغ هو أن تكون معدات السفينة جاهزة للمساعدة في قيامه بعمليات الشحن والتفريغ على أكمل وجه. وللناقل درء مسؤوليته إلا بإثباته بذل العناية اللازمة لجعل السفينة صالحة للملاحة.

1 المادة 5/17 (ب)، قواعد روتردام.

2 "المادة 171 بند 1/د من القانون البحري الإماراتي رقم (43) لسنة 2023، والمادة 2/3، اتفاقية بروكسل 1924".

المبحث الثاني

الأسباب الاتفاقية لإعفاء مقاول الشحن والتفريغ

بالإضافة إلى حالات إعفاء مقاول الشحن والتفريغ من المسؤولية التي يمكن أن يستفيد منها بقوة القانون، على نحو ما أوضحناه سلفاً، فإن بالإمكان أن يتم الاتفاق بين الناقل والشاحن على إعفاء مقاول الشحن والتفريغ من المسؤولية وإدراج هذا الاتفاق في عقد النقل، وهو ما عرف باسم شروط الإعفاء من المسؤولية، أو الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية، بيد أن موضوع الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية كان من الأمور التي أثارت الخلاف الفقهي حولها، مما جعل لها أهمية كبيرة في موضوع مسؤولية الناقل البحري¹. هذا الخلاف الفقهي سينتقل ويشدد عند تعامل مقاول الشحن والتفريغ مع السفن الذكية أو ذاتية القيادة؟

هذا الخلاف كان حول مدى صحة هذه الشروط، وتأثيرها على حقوق كل من الشاحنين والناقلين، ذلك أن هذه الشروط أثرت بشكل مباشر على مصالح الطرفين، فالشاحنين يرون رفضها لأنها تؤثر على مصالحهم، وتعيق حقهم في الحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق ببضائعهم المنقولة بحراً، فضلاً عن كونها تفرغ عقد النقل من مضمونه وتمنح الناقلين حرية التصرف في البضائع، وفي المقابل يرى

1 مصطفى محمد رجب، اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً: اتفاقية روتردام، دار منشأة المعارف، 2017م، ص 87. وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا "من المقرر على ما هو عليه نص المادة 278 من قانون التجارة البحري وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لها - بطلان كل شرط في سند الشحن أو من أي وثيقة أخرى مماثلة يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة أو تلفها الناشئ عن الإخلال بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى عقد النقل البحري أو أن يكون من شأن هذا الشرط تخفيف مسؤولية الناقل في هذا الشأن". انظر: حكم المحكمة الاتحادية العليا، طعون أرقام 311 و 331 و 345، لسنة 24 قضائية، الصادر بتاريخ 20/06/2004.

الناقلون أحقيتهم فيها على أساس من أن العقد شريعة للمتعاقدين، وأن الاتفاق يمنحهم الإعفاء من المسؤولية¹.

وإذا كان القانون قد حدد الحالات التي يمكن معها الوصول إلى اتفاق للإعفاء، كما أنه من الطبيعي النص على عدم مسؤوليته عن سلامة البضاعة في الأصل قبل الشحن أو بعد التفريغ والتسليم وكذلك الأمر في حالة نقل بضائع ذات طبيعة خاصة. هذا في السفن التقليدية، بيد أن السؤال الذي يُطرح يتجلى بمعرفة الحال الذي سيكون عليه عن تعامل مقال الشحن والتفريغ مع السفن الذكية.

أتناول هذا المبحث في مطلبين وفي الآتي:

- المطلب الأول: أسباب الإعفاء قبل الشحن أو بعد التفريغ والتسليم.
- المطلب الثاني: أسباب الإعفاء في حالة شحن وتفريغ بضائع ذات طبيعة خاصة.

المطلب الأول

أسباب الإعفاء قبل الشحن أو بعد التفريغ والتسليم

جاء القانون البحري الإماراتي خالياً من أي أثر عن للإعفاء من مسؤولية مقال الشحن والتفريغ وبالتالي لا يوجد أي أثر في القانون المذكور يدعو إلى إمكانية إعفاء أو عدم جواز الإعفاء من المسؤولية للمقال، ولذلك من الممكن اللجوء إلى القواعد العامة التي تجيز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية².

وبهذا يمكن اللجوء إلى القواعد العامة في التشريع الإماراتي التي تسمح للأطراف

1 لطيف جبر كوماني، مرجع سابق، ص58.

2 سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، دار الكتب القانونية شتات، المنشورات الحقوقية صادر، ط. 6، 2019م، ص638 وما بعدها.

المتعاقدة إيراد شروط إعفاء من المسؤولية¹.

ونلاحظ أن أحكام المسؤولية العقدية ليست متعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون للمتعاقدین الاتفاق على تعديل أحكام تلك المسؤولية بإعفاء المدين منها كلياً أو بتخفيفها بإعفاء المدين من بعض ما يحقق مسؤوليته، أو تشديدها بتحميل المدين المسؤولية كاملة حتى لو رجع سبب عدم تنفيذ الالتزام إلى سبب أجنبي، مع مراعاة حكم مدى المسؤولية عند تحقق السبب الأجنبي².

وهذا الأمر كما ينطبق على السفن التقليدية، ينطبق أيضاً على السفن الذكية، حيث يجوز الاتفاق على إعفاء مقاول الشحن والتفريغ من المسؤولية، كما هو مقرر في القواعد العامة في المسؤولية، لأنها قواعد غير متعلقة بالنظام العام.

المطلب الثاني

أسباب الإعفاء في حالة شحن وتفريغ بضائع ذات طبيعة خاصة

في حالة وقوع الخسائر بسبب عدم كفاية التغليف، فذلك حسب قواعد بروكسل وهامبورغ يؤدي إلى إعفاء مقاول الشحن والتفريغ من المسؤولية، وفي هذه الحالة حتى يتحقق هذا الإعفاء فإن الشاحن يجب أن يكون عالماً بالأخطار الناشئة عن عدم كفاية التغليف وأن تكون الطريقة في تغليف البضاعة التي تحتاج إلى عناية خاصة يقابلها قيام الناقل بواجبه في بذل العناية اللازمة³.

1 عبد القادر حسين العطير، مرجع سابق، ص 427، 428.

2 أنور طلبية، المطول في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، المكتب الجامعي الحديث، ط. 2، 2006م، ص 235.

3 وليد عطية، مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة: دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2015م، ص 123.

وعليه، نتناول هذا المطلب في فرعين كالآتي:

- الفرع الأول: أسباب الإعفاء في حالة شحن وتفريغ بضائع ذات طبيعة خاصة في القانون البحري الإماراتي.
- الفرع الثاني: أسباب الإعفاء في حالة شحن وتفريغ بضائع ذات طبيعة خاصة في الاتفاقيات الدولية.

الفرع الأول

أسباب الإعفاء في حالة شحن وتفريغ بضائع ذات طبيعة خاصة في القانون البحري الإماراتي

لم يعرف المشرع الإماراتي البضائع الخطرة في القانون البحري الاتحادي ، ولذا يرى جانب من الفقه أن "تعريف البضائع الخطرة يعد أمراً صعباً، حتى مع إمكان تحديد البضائع التي لها قابلية للانفجار، أن البضاعة التي تعد خطرة بطبيعتها الخاصة أو بسبب الظروف الموجودة فيها"¹.

وقد نصت المادة (170) من القانون البحري الاتحادي على أنه: "1- يجوز للناقل في أي وقت إخراج البضائع الخطرة من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها، ولا يسأل إذا أثبت أنه ما كان ليرضى شحنها في السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التي تنشأ عن وضع هذه البضائع في السفينة." 2- إذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها، فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها إلا إذا أثبت أن خطورتها صارت تهدد السفينة أو الشحنة، وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل أي مسؤولية إلا ما تعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء".

1 شريف محمد الغنام، التزامات الشاحن ومسؤوليته في قواعد روتردام لسنة 2008 لنقل البضائع دولياً عبر البحر: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2012م، ص 114.

يتضح من النص السابق، أن المشرع الإماراتي ميز بين حالتين:

الأولى: شحن بضائع خطرة بدون علم مقاول الشحن والتفريغ: إذا قام الشاحن بشحن بضائع خطرة، أو لها قابلية للانفجار أو لالتهاب، على متن السفينة، لا تقوم بصدده أي مسؤولية، إذا أثبت أنه لن يرضى بشحنها على متن السفينة لو كان على دراية بطبيعتها ونوعها، ولا يبرأ الشاحن من المسؤولية عما يلحق من أضرار ومصروفات جراء شحنها في السفينة.

الثانية: شحن بضائع خطرة بعلم مقاول الشحن والتفريغ: إذا كان مقاول الشحن والتفريغ على علم بخطورة هذه البضاعة ووافق على شحنها؛ فلا يجوز له بعدها أن يقوم بإخراجها من السفينة أو إزالة خطورتها أو إتلافها باستثناء إن أصبحت تشكل خطراً على السفينة أو على البضائع المشحونة فيها. فلا تقع على عاتق مقاول الشحن والتفريغ مسؤولية.

وفي السفن الذكية، يُعفى مقاول الشحن والتفريغ من المسؤولية حال عدم علمه بخطورة البضائع المشحونة، ويُسأل الشاحن عما يلحق السفينة أو البضائع المشحونة الأخرى من أضرار جراء شحنها في السفينة.

الفرع الثاني

أسباب الإعفاء في حالة الشحن والتفريغ بضائع ذات طبيعة خاصة في اتفاقية روتردام

"أفردت اتفاقية روتردام - فيما يخص البضائع الخطرة- مادتين، الأولى المادة (15) في الفصل الرابع المتعلقة بواجبات الناقل، والأخرى المادة (32) في الفصل السابع المتعلقة بواجبات الشاحن".

"والتشديد في حالة نقل البضائع الخطرة، يفرض على الشاحن القيام بتغليف البضاعة والقيام بوضع الملصقات المطلوبة على البضائع الخطرة والتي تبين صفة

البضاعة وطريقة التعامل معها وفي هذا الصدد يجب اللجوء إلى مدونة (IMDG)¹، ويقع عبء الإثبات في ووقع الضرر على مقالول الشحن والتفريغ (أو الناقل البحري) لإثبات وجود خلل في تغليف البضائع"².

كما في "الاتفاقيات الدولية توجد حالات مشابهة يعني فيها القانون الإماراتي الناقل البحري من المسؤولية. فوقق المادة (175) من القانون البحري الإماراتي حددت حالات يعفى فيها الناقل من المسؤولية وهي حالات مشابهة لما جاء في اتفاقية بروكسل"³.

وتطبيقاً لحالات الإعفاء جاء في قضية تضرر بها ناقل من جراء بضاعة غير كافية التغليف وهي إحدى "حالات إعفاء الناقل بسبب علم الناقل بحالة التغليف قبل الشحن مما يسقط حقه في حالة علمه بذلك، حيث أقام ناقل دعوى على شاحن بسبب تضرر السفينة من الشحنة والتي كانت عبارة عن براميل أسفلت وكان الناقل قد أخذ تعهد على الشاحن بإصلاح إضرار السفينة من البضائع المشحونة وقد

1 IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

2 وليد عطية، مرجع سابق، ص 127.

3 "المادة 175:"

"1- يكون الناقل مسؤولاً عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع في الفترة ما بين تسلمه البضائع في ميناء الشحن وتسليمها لصاحب الحق في تسلمها، ما لم يثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه جميع التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر أو أنه استحال عليه اتخاذ هذه التدابير."

"2- يكون الناقل مسؤولاً عن الهلاك أو التلف الناشئ عن الحريق، إذا أثبت المضرور أن الحريق قد نشب نتيجة خطأ الناقل أو أحد تابعيه أو وكلائه أو إذا أهمل في أي من هؤلاء في اتخاذ التدابير اللازمة لإطفاء الحريق أو منع انتشاره."

"3- يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالحيوانات الحية التي يقوم بنقلها، إذا أثبت الشاحن أن الناقل أو تابعيه أو وكلائه قد أهملوا في تنفيذ تعليماته الصادرة بشأن هذا النقل."

حكمت المحكمة بتاريخ 1995/04/30م برفض الدعوى على اعتبار علم الناقل بحالة البضاعة وما قد ينتج عنها وقت الشحن ومع ذلك رضى بشحنها"¹. "استأنف المدعي الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم المحكمة الابتدائية وطعن بعدها المدعي في محكمة التمييز وتم رفض الطعن تأسيساً بأن للناقل الحق بالرجوع على الشاحن بسبب الأضرار التي تحدثها البضائع المشحونة. على أنه في حال علم الناقل وقت الشحن بحالة تلك البضاعة وأنه سوف ينتج عن شحنها بهذه الحالة ضرر بالسفينة فإنه لا يكون له الحق في الرجوع على الشاحن بالضمان إلا في حالة غش الشاحن أو خطئه الجسيم"².

وبالنسبة للسفن الذكية، ستكون هذه المسألة حساسة أكثر مما هو عليه في السفن التقليدية، نظراً إلى أنها لا تحمل على متنها ناقلاً أو طاقماً بحرياً مخولاً بالتصرف في البضائع الخطرة للحد من خطورتها، إن طراً خطر بسببها، ومن أمثلته اشتعال الحريق في البضائع الخطرة، فشل التواصل مع غرفة التحكم، ترسب المعلومات المتعلقة بالبضائع الخطرة، أو القرصنة للاستيلاء على السفن والبضائع. ففي ظل غياب الطاقم البحري في السفن ذاتية القيادة، يصعب التخلص من البضائع الخطرة أو الحد من خطورتها.

1 "طعن 1997/37، جلسة 1997/10/18، عيسى حيدر، قضاء النقل البحري، مجموعة القواعد القانونية والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي منذ عام 1988 إلى عام 2007، مكتبة المستقبل، دبي، د.ت، ص 575".

2 "طعن 1997/37، جلسة 1997/10/18م".

الخاتمة

إن أسباب الإعفاء من مسؤولية مقال الشحن والتفريغ للسفن الذكية إما أن تكون أسباباً قانونية أو أسباباً اتفاقية. وقد نظم المشرع حالات إعفاء الناقل البحري والتي بدورها تنسجم مع ما لمقال الشحن والتفريغ من التزامات وهو يستفيد من حالات الإعفاء. وهو ما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع 1978- هامبورغ- جاءت المادة 5 لتبيان المسؤولية، والمادة 17- الفصل 5 لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً -قواعد روتردام 2009.

وفي القانون البحري الإماراتي بين المشرع ما للناقل من حق في الإعفاء وبالتالي فإن مقال الشحن والتفريغ له ما للناقل البحري من أسباب الإعفاء كما بينت أحكام المادة (129) بند 2 من القانون البحري الإماراتي.

وقد انتهت الدراسة لجملة من النتائج والتوصيات نعرضها كالآتي:

أولاً: النتائج:

1. نص القانون البحري الإماراتي على ثلاثة مواد فقط تتعلق بمقال الشحن والتفريغ، منها تحديد مسؤولية مقال الشحن والتفريغ والإعفاء منها م (129) منه والتي أحالت إلى المواد التي تتعلق بمسؤولية الناقل، وبالتالي هناك نقص تشريعي سواء لجهة التعامل مع السفن التقليدية والسفن الذكية.
2. إن موقف القانون البحري الإماراتي الحالي من مسؤولية مقال الشحن والتفريغ على وقع السفن الذكية قد يكون قاصراً عن مجارة التطور التكنولوجي بالنسبة لهذه الآلات فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأضرار التي تحدث.
3. إن مقال الشحن والتفريغ هو في وضع أفضل من الناقل البحري من حيث أن الأخير الخطأ مفترض بالنسبة إليه، أما المقال فإن الالتزام الملقى عليه يقوم على فكرة الخطأ الواجب الإثبات.

4. يُسأل مقال الشحن والتفريغ في التشريع الإماراتي حسب القواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية (م 129 بند 1) من جانب، ومن جانب آخر فإن تحديد المسؤولية والإعفاء منها يخضع للقواعد المطبقة على الناقل البحري المنصوص عليها القانون البحري م (129 بند 2).

5. فيما يتعلق بالإعفاء المتعلق بالحريق الذي يسبب ضرراً للبضاعة، فبالنسبة لاتفاقية روتردام لسنة 2008 فقد جاء النص عاماً بذكره "نشوب حريق على ظهر السفينة"، حيث أن الإعفاء في اتفاقية روتردام قد جاء واسعاً وعمماً إذ لم يحدد صراحةً إذا كان الحريق ناشئ عن فعل الناقل أو خطئه بالإضافة إلى أنه حدد مكان الحريق (على ظهر السفينة)، أما في التشريع الإماراتي فقد وفق بشأن حالة الحريق، عندما وسع من أسباب حدوث الحريق بالإضافة إلى التضيق من إعفاء الناقل البحري من المسؤولية، فلا يعفى الناقل البحري من المسؤولية حتى وإن لم يكن قد تعمد إحداث الحريق وإنما يكفي خطئه لقيام مسؤوليته تجاه الشاحن عن الأضرار التي لحقت بالبضاعة نتيجة الحريق.

ثانياً: التوصيات:

1- نأمل من المشرع الإماراتي أن يبادر بإدخال تعديلات على القواعد القانونية الحالية أو سن قواعد قانونية خاصة بالسفن الذكية فيما يتعلق بالمسؤولية عن الآلات الذكية، وإيجاد صيغة قانونية تضمن التعويض عن الأضرار التي تسببها في حال الشحن والتفريغ وهو تحد كبير لم ينظم حتى.

2- من الأفضل توحيد شروط تغليف كل نوع من البضائع الخطرة وفق دراسات علمية وبالرجوع إلى أصحاب الخبرة من التغليف لتلك البضاعة، حتى يستطيع كل طرف معرفة قيامه بواجب التغليف بالطريقة الصحيحة والتقليل من أضرار البضاعة بسبب سوء التغليف نظراً لأن أحد الأسباب التي تعفي مقال الشحن

والتفريغ من المسؤولية عن أضرار نقل البضائع الخطرة هو عدم كفاية تغليفها،
وقد أشارت الاتفاقيات والتشريع الإماراتي إلى ذلك.

3- النظر في انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية هامبورج 1978
وقواعد روتردام 2008 لما لها من مزايا عديدة قد ذكرنها في هذه الدراسة وما لدولة
الإمارات من موقع جغرافي وازدهار التجارة البحرية فيها مما يعود عليها بالفائدة.

قائمة المصادر والمراجع

1- المراجع العربية:

أ- المراجع العامة:

1. أسامة عبد العزيز، التنظيم القانوني للنقل بطريق الحاويات، منشأة المعارف، 2004م.
2. أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، المكتب الجامعي الحديث، ط. 2، 2006م.
3. بسام عاطف المهتار، معاهدة بروكسل وتعديلاتها، منشورات الحلبي، 2006م.
4. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، دار الكتب القانونية شتات، المنشورات الحقوقية صادر، ط. 6، 2019م.
5. طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة، 2004م.
6. عادل علي المقدادي، القانون البحري، المكتب الجامعي الحديث، 2009م.
7. عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، 1998م.
8. عبد القادر حسين العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دار الثقافة، 1999م.
9. علي سيد قاسم، الوجيز في القانون البحري الإماراتي القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 مع الإشارة إلى مشروع القانون الجديد، دار النهضة العربية، 2014م.
10. عماد الدين عبد الحي؛ محمد مرسي عبده، القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة، 2021م.
11. فايز نعيم رضوان، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، مطابع الحلو، 1998م.

12. محسن شفيق، الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر، دار النهضة العربية، د.ت.
13. محمد محمد هلالية، الوجيز في القانون الخاص البحري. جامعة المنصورة، بدون دار نشر، 2022م.
14. مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعية، 2000م.
15. يعقوب يوسف صرخوه، الوسيط في شرح القانون البحري الكويتي، الجزء الأول، دار الكتب، 1988م.
- ب- المراجع المتخصصة:
1. أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، منشأة المعارف، 2000م.
2. إخلاص لطيف محمد، مسئولية الناقل البحري عن تلف البضاعة وهلاكها: دراسة مقارنة، مجلة لارك للفلسفة واللغويات والعلوم الاجتماعية، تصدر من كلية الآداب، جامعة واسط، العراق، المجلد الأول. العدد 26، 2017م، ص ص 1-16.
3. أمال أحمد كيلاني، التقاضي في عقد النقل البحري، مطبعة الرسالة، 2001م.
4. سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحوايات، دار الجامعة الجديدة، 2004م.
5. شريف محمد الغنام، التزامات الشاحن ومسؤوليته في قواعد روتردام لسنة 2008 لنقل البضائع دولياً عبر البحر: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2012م.
6. عاطف محمد الفقي، النقل البحري للبضائع في ظل قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، دار النهضة العربية، 2008م.
7. عدلي أمير خالد، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2006م.
8. علي جمال الدين عوض، النقل البحري للبضائع، معاونو الناقل البحري، تأجير السفن، النقل البحري، دار النهضة العربية، 1992م.

9. علي حسن يونس، عقد النقل، دار الفكر العربي، د.ت.
10. عيسى حيدر، قضاء النقل البحري، مجموعة القواعد القانونية والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي منذ عام 1988 إلى عام 2007، مكتبة المستقبل، دبي، د.ت.
11. لطيف جبر كوماني، مسئولية الناقل البحري، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2001م.
12. محمد بهجت عبد الله قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 2003م.
13. محمد بهجت عبد الله قايد، مسئولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية هامبورج، دار النهضة العربية، 1998م.
14. محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة، 2005م.
15. محمد عبد الفتاح ترك، عقود الببوع البحرية الدولية، دار الجامعة الجديدة، 2007م.
16. محمد كمال حمدي، اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 1978، منشأة المعارف، 1998م.
17. محمد كمال حمدي، مسئولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990: دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورج، دار منشأة المعارف، 2003م.
18. مصطفى محمد رجب، اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً: اتفاقية روتردام، دار منشأة المعارف، 2017م.

19. هاني دويدار، النقل البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008م.
20. هشام رمضان الجزائري، صدام عبد الحسين رميش، مزايا وعوائق نظام النقل بالحاويات في النقل البحري، مجلة دراسات البصرة، تصدر عن مركز دراسات البصرة، جامعة البصرة ملحق العدد (50)، السنة الثامنة عشرة، كانون الأول 2023م.
21. وليد عطية، مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة: دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2015م.
22. يعقوب يوسف صرخوه، النظام القانوني لمسئولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكويتي الجديد، دراسات، السنة الثامنة، العدد الثاني، 1984م، ص ص 67-92.

ج- الرسائل الجامعية:

- دكتوراه:

1. سالم بن سلام بن حميد الفليتي، مسؤولية الناقل البحري في ظل قواعد روتردام 2008 للنقل البحري للبضائع: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه. كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2015م.

- ماجستير:

1. حورية سعيد بورنان، تحديد طبيعة مسؤولية الناقل البحري، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، 1990م.
2. فيصل إبراهيم الهولي، مسؤولية الناقل البحري وفقا لقانون التجارة البحرية الكويتي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 2006م.

3. كاتيا عصام الصمادي، حالات مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع في التشريع الأردني مع مقارنة الاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2017م.

د- الأحكام القضائية:

- " طعن 1997/37، جلسة 1997/10/18.
- حكم المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم 271، لسنة 24 قضائية، الصادر بتاريخ 2005/05/14.
- حكم المحكمة الاتحادية العليا، طعون أرقام 311 و 331 و 345، لسنة 24 قضائية، الصادر بتاريخ 2004/06/20.

2- المراجع الأجنبية:

1. Great China Metal Industries Co. Ltd. v. Malaysian International Shipping Corporation Berhad, The Bunga Seroja. 1 Lloyd's Rep 512, 1999.
2. P. Sooksripaisarnkit, Enhancing of Carriers' Liabilities in the Rotterdam Rules - Too Expensive Costs for Navigational Security, Journal of Marine Navigation & Safety of Sea Transportation. Vol.8. No.2, June 2014.
3. Yvonne Baatz, et al, The Rotterdam Rules: A Practical Annotation, Informa, 2009.

(انتهى بفضل الله)